税务师-涉税服务实务高频考点

第一章导论

【高频考点】涉税专业服务的范围★

包括但不限于纳税申报代理业务、一般税务咨询业务、专业税务顾问业务、税收策划业务、涉税鉴证业务、纳税情况审查业务、其他税务事项代理业务和其他涉税服务业务（八项业务）。

业务分类	业务概念
纳税申报代理	对纳税人、扣缴义务人提供的资料进行归集和专业判断，代理纳税人、扣缴义务人进行纳税申报准备和签署纳税申报表、扣缴税款报告表以及相关文件
一般税务咨询	对纳税人、扣缴义务人的日常办税事项提供税务咨询服务
专业税务顾问	对纳税人、扣缴义务人的涉税事项提供长期的专业税务顾问服务
税收策划	对纳税人、扣缴义务人的经营和投资活动提供符合税收法律法规及相关规定的纳税计划、纳税方案
涉税鉴证	按照法律、法规以及依据法律、法规制定的相关规定要求，对涉税事项真实性和合法性出具鉴定和证明
纳税情况审查	接受行政机关、司法机关委托，依法对企业纳税情况进行审查，作出专业结论
其他税务事项代理	接受纳税人、扣缴义务人的委托，代理建账记账、发票领用、减免退税申请等税务事项
其他涉税服务	《涉税专业服务基本准则（试行）》《涉税专业服务职业道德守则（试行）》

注意：

1.专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查业务（“四项业务”），应当由具有税务师事务所、会计师事务所、律师事务所（“三所”）资质的涉税专业服务机构从事，相关文书应由税务师、注册会计师、律师（“三师”）签字，并承担相应的责任。

2.对于涉税专业服务机构难以区分“一般税务咨询”专业税务顾问和“税收策划”三类涉税业务的，可按“一般税务咨询”填报

【高频考点】实名制管理★★

税务机关采集涉税专业服务基本信息和业务信息，向税务机关报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》和其他相关信息。

从事涉税服务人员进行实名制管理。

（一）涉税专业服务机构信息

1.报送内容

实名信息包括但不限于：服务状态、统一社会信用代码、机构名称、法定代表人（执行事务合伙人）、机构类别、证书名称及编号、加入行业协会及行业协会会员编号等

2.报送路径

（1）原则上应当通过网上办税系统报送；

（2）因客观原因无法通过网上办税系统报送的，可在非征期内通过实体办税服务厅办理。

3.未按要求报送的处罚

专业服务机构及其涉税服务人员有下列情形之一的，由税务机关**责令限期改正或予以约谈；**逾期不改正的，由税务机关**降低信用等级或纳入信用记录**，暂停受理所代理的涉税业务（暂停时间不超过 6 个月）；情节严重的，由税务机关纳入涉税服务失信名录，予以公告并向社会信用平台推送，其所代理的涉税业务，税务机关不予受理：

第一，涉税专业服务机构未按照办税实名制要求提供涉税专业服务机构和从事涉税服务人员实名信息的；

第二，未按照业务信息采集要求报送从事涉税专业服务有关情况的；

第三，报送信息与实际不符的。涉税专业服务机构及其从事涉税服务人员受到税务机关处理被暂停受理其所代理的涉税业务时，涉税专业服务机构应当及时告知其委托人。

（二）涉税专业服务人员信息

1.报送内容

实名信息包括但不限于：姓名、身份证件种类、身份证件号码、从事涉税专业服务年限、电话、学历、涉税专业资格证书名称及编号、行业协会会员编号等。

2. 报送路径

采集内容	**报送时间**		**注意事项**
《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》	（1）**首次**提供涉税专业服务 （2）基本信息发生变更 （3）暂时停止提供涉税专业服务 （4）恢复提供涉税专业服务	首次提供涉税专业服务前报送 自变更之日起**30日**内报送 于完成或终止全部涉税专业服务协议后报送恢复后首次提供涉税专业服务前报送	涉税专业服务机构可以根据自身业务特点，确定本机构报送“从事涉税服务人员基本信息”的具体人员范围

（三）涉税专业服务协议要素信息

1.报送内容

实名信息包括机构名称、统一社会信用代码、委托人统一社会信用代码、委托人名称、委托协议采集编号、服务起止时间、服务项目、服务人员等。

2.报送路径

采集内容	报送时间		注意事项
《涉税专业服务协议要素信息采集表》	（1）**首次**为委托人提供业务委托协议约定的涉税服务 （2）业务委托协议发生变更或者终止	首次为委托人提供业务委托协议约定的涉税服务前报送 自变更或者终止之日起**30日内**报送	仅采集要素信息，业务委托协议的原件由涉税专业服务机构和委托人双方留存备查

【注意 1】涉税专业服务机构难以区分“一般税务咨询”“专业税务顾问”和“税收策划”三类涉税业务的，可按“一般税务咨询”填报；对于实际提供纳税申报服务而不签署纳税申报表的，可按“一般税务咨询”填报。

【注意 2】涉税专业服务机构**跨地区**设立不具有法人资格分支机构（包括分所和分公司）的，可选择由**总机构**向所在地主管税务机关**汇总报送**分支机构涉税专业服务信息，也可选择由**分支机构自行**向所在地主管税务机关报送涉税专业服务信息。

【高频考点】业务信息的采集★★

税务机关应当建立业务信息采集制度。

1.“四项业务”报告采集

税务师事务所、会计师事务所、律师事务所应当于完成专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查业务的次年 3 月 31 日前，向主管税务机关报送《专项业务报告要素信息采集表》。

实名信息包括统一社会信用代码、机构名称、委托人统一社会信用代码、委托人名称、委托协议采集编号、业务完成时间、服务项目、业务报告签署人、业务收入金额等。

2.其他业务的报送

上述四项涉税服务业务之外送服务信息。

3.年度报告的报送

涉税专业服务机构可以于完成涉税服务业务之后，向主管税务机关报

涉税专业服务机构应当于**每年 3 月 31 日前**，向主管税务机关报送**《年度涉税专业服务总体情况表》。**

实名信息包括统一社会信用代码、机构名称、法定代表人或执行事务合伙人、联系电话、从事涉税服务人员数（包括从事涉税服务外籍人员数、税务师人数、律师人数、注册会计师人数）、受到行政处罚情况和行业协会奖惩情况、服务项目及其户数、业务收入金额和涉及委托人税款金额等。

【高频考点】税务师事务所行政登记★★

税务师事务所是专职从事涉税服务的工作机构。

1.税务师事务所采取合伙制或者有限责任制组织形式的。

合伙制税务师事务所分为普通合伙税务师事务所和特殊普通合伙税务师事务所。

除国家税务总局另有规定外，应当具备下列条件：

（1）合伙人或者股东由税务师、注册会计师、律师担任，其中税务师占比应高于 50%；

（2）有限责任制税务师事务所的法定代表人由股东担任；

（3）税务师、注册会计师、律师不能同时在两家以上的税务师事务所担任合伙人、股东或者从业；

行政登记的税务师事务所字号重复；

2.税务机关应当对税务师事务所实施行政登记管理。未经行政登记不得使用“税务师事务所“名称，不能享有税务师事务所的合法权益。

省税务机关负责本地区税务师事务所行政登记。

省税务机关对税务师事务所准予行政登记的，颁发《税务师事务所行政登记证书》，并将相关资料报送国家税务总局，抄送省税务师行业协会。不予行政登记的，书面通知申请人。

行政相对人办理税务师事务所行政登记，应当自取得营业执照之日起20个工作日内向所在地省税务机关提交相应材料。

省税务机关自受理材料之日起20个工作日内办理税务师事务所行政登记。符合行政登记条件的，将税务师事务所名称、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人、职业资格人员等有关信息在门户网站公示，公示期不得少于5个工作日。

税务师事务所成立后，还需在首次开展业务前，向主管税务机关报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》；对于机构和人员情况发生变化的，也需在变更之日起30日内向主管税务机关报送该表。

【知识点拨】此行为与行政登记不是同一事项，报送机关也不相同。

3.税务师事务所的名称、组织形式、经营场所、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人等事项发生变更的，应当自办理工商变更之日起20个工作日内办理变更行政登记，向所在地省税务机关提交相应材料；

省税务机关自受理材料之日起15个工作日内办理税务师事务所变更行政登记。符合行政登记条件的，换发《登记证书》，并进行公告，同时将《税务师事务所变更/终止行政登记表》报送国家税务总局，抄送省税务师行业协会；

不符合变更行政登记条件的，出具《不予登记通知书》并公告，同时将有关材料抄送工商行政管理部门。

4.税务师事务所注销工商登记前，应当办理终止行政登记，向所在地省税务机关提交相应材料；

税务师事务所注销工商登记前未办理终止行政登记的，省税务机关公告宣布行政登记失效；

终止情形属实的，予以终止行政登记。省税务机关对税务师事务所终止情况进行公告，同时将《税务师事务所变更/终止行政登记表》报送国家税务总局，抄送省税务师行业协会。

【高频考点】税务师事务所质量控制★★

1.质量控制制度

（1）质量控制及其目标

质量控制，是指税务师事务所为实现业务质量目标而采取的政策和程序以及措施和方法。

质量控制的目标是合理保证税务师事务所及其涉税服务人员按照法律法规和涉税服务业务规范提供涉税专业服务，服务过程满足业务约定书需要，服务成果维护国家税收利益和纳税人合法权益，税务师事务所信用评价达到监管部门的要求。

（2）质量控制制度建立原则

全面性原则	质量控制制度应当贯穿整个业务流程，涵盖全部涉税专业服务和涉税服务人员

重要性原则	质量控制制度应当重点关注重要业务事项和高风险领域
制衡性原则	内部控制应当在机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾服务效率
适应性原则	质量控制制度应当与本机构的规模、业务范围相适应，并根据情况的变化及时加以调整
成本效益原则	质量控制制度应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制

2.质量控制要求

（1）一般要求

税务师事务所应当设立专门组织机构和人员，指导、监督、复核业务承接、业务实施、业务分歧及独立性等有关影响业务质量和执业风险的事项。税务师事务所的法定代表人或执行合伙人对质量控制制度的建立与组织机构设置以及提高本机构信用管理承担责任。

税务师事务所的法定代表人或执行合伙人、项目负责人对业务结果的质量承担最终责任；项目其他成员为所承担的工作质量承担责任。

税务师事务所制定有关独立性制度时应当：

①覆盖所有的涉税服务人员和业务流程；

②针对本机构内不同业务板块之间关系、同一客户提供不同业务类型服务等事项制定独立性政策；

③根据本事务所的情况，列举威胁本事务所独立性的具体情形和应采取的对应措施；

④要求需要保持独立性的人员，每年至少一次向本机构提供遵守独立性政策和程序的书面确认

税务师事务所制定的人力资源管理制度，在业绩评价、薪酬、晋升制度中应当将业务质量作为重要参考指标。

（2）业务承接和保持质量控制，税务师事务所应当制定业务承接和保持质量控制制度，明确对委托人事项了解和评估的内容、方法，确定接受或保持委托关系的决策程序。

税务师事务所在对业务承接进行管理时，对以下内容应重点关注：

①委托人的委托目的和目标；

②委托人的诚信评价及风险级别；

③委托人的信誉、诚信可靠性及纳税遵从度；

④专业胜任能力；

⑤委托业务在独立性方面对本机构及涉税服务人员的要求；

⑥判断收费是否合理。

（3）业务委派质量控制

税务师事务所应当制定业务委派制度，内容包括：项目组织结构、项目负责人和其他重要人员的回避情形以及职责。

税务师事务所在对业务委派环节进行管理时应当关注选定的项目组在业务能力、工作量、独立性等方面是否符合要求。

（4）业务实施质量控制

税务师事务所应当针对业务计划、证据收集与评价、业务成果、业务记录等 业务实施的各个环节制定相应的质量控制制度。

质量控制制度应当特别针对处理业务实施过程下列事项作出具体规定：

①重大风险事项的预警识别、工作程序、处理方法；

②业务证据的收集、分析、确认、证明效力以及业务证据充分性和适当性方面的要求；

③业务分歧解决程序。

税务师事务所在对业务工作计划进行管理时，应当关注以下方面：

①计划是否在对委托人调查评估后制定；

②对重大风险事项的确定是否准确；

③可能发生舞弊行为的领域确定是否准确；

④计划内容是否全面、可行。

（5）业务复核质量控制

业务复核是指税务师事务所为保证业务质量，在项目组内部成员之间进行的，复核人对他人所实施的程序、判断、形成的业务结果做出客观评价的活动。业务质量复核制度应包括：复核层级、复核内容、复核程序、复核记录等内容。

税务师事务所在对业务复核进行管理时，应当关注以下方面：

①复核级别是否符合制度要求；

②复核的内容是否全面；

③复核结论、过程记录是否完整；

④复核意见是否处理并记录；

⑤复核人是否签字。

（6）业务监控质量控制

业务监控，是指税务师事务所选派项目组以外人员（以下简称业务监控人），对项目组的工作做出客观评价的过程。

项目负责人应承担的责任不因业务监控的实施而减轻。税务师事务所在对业务监控进行管理时，应当关注：

①达到监控风险等级的项目是否实施了业务监控程序；

②业务监控人的选定是否符合要求；

③业务监控人是否按照规定程序实施了监控；

④业务监控人是否坚持独立性。

（7）业务工作底稿质量控制

税务师事务所应当制定有关业务工作底稿的质量控制制度，以满足下列要求：

第一，保证工作底稿的保密性和安全性；

第二，保证工作底稿的完整性和时效性；

第三，保证工作底稿查询和使用的便捷性。

项目组自提交业务结果之日起 90 日内将业务工作底稿归整为业务档案。业务档案应按不同客户、不同委托业务分别归整,对同一客户不同的委托业务,应分别归整业务档案。

税务师事务所的业务档案，应当自提交结果之日起至少保存 10 年。

第二章税收征收管理

【高频考点】税务登记管理内容★★★

税务登记是整个税收征收管理的首要环节。纳税人必须按照税法规定的期限办理设立税务登记、变更税务登记或注销税务登记。

1.设立税务登记：

(1)税务登记的范围。按照“多证合一”等商事制度改革要求，领取加载统一社会信用代码证件的，企业、农民专业合作社、个体工商户及其他组织无需单独到税务机关办理该事项，其领取的证件作为税务登记证件使用。

“多证合一”改革之外的其他组织，如事业单位、社会组织、律师事务所、境外非政府组织等，应当依法向税务机关办理税务登记，领取税务登记证件。

(2)税务登记的时限要求。上述需要办理税务登记的组织，若资料齐全、符合法定形式、填写内容完整的，税务机关受理后可以即时办结

2.变更税务登记：

(1)变更税务登记的适用范围

①改变纳税人名称、法定代表人的；

②改变住所、经营地点的(不含改变主管税务机关的)；

③改变经济性质或企业类型的；

④改变经营范围、经营方式的；

⑤改变产权关系的；

⑥改变注册资金的。

(2)变更税务登记的时限要求---先工商，后税务；自工商行政管理部门办理变更登记、批准或宣布变更之日起 30 日内，持有关证件向原税务登记机关申报办理变更税务登记。

3.注销税务登记

(1)注销税务登记的适用范围

①纳税人发生解散、破产、撤销的；

②纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照的；

③纳税人因住所、经营地点或产权关系变更而涉及改变主管税务机关的；

④纳税人发生的其他应办理注销税务登记情况。

【提示】改变经营住所和经营地点的情况：

a.仍由同一主管税务机关管辖的属于变更税务登记；

b.涉及不同主管税务机关管辖的，应先注销税务登记，再到新址办理开业税务登记。

(2)注销税务登记的时限要求。纳税人应在向工商行政管理机关办理注销登记前，持有关证件向主管税务机关申报办理注销税务登记。纳税人按规定不需要在工商行政管理机关办理注销登记的，应当自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内，持有关证件向主管税务机关申报办理注销税务登记。纳税人被工商行政管理机关吊销营业执照的，应自营业执照被吊销之日起15日内，向主管税务机关申报办理注销税务登记。

(3)已实行“一照一码”登记模式的纳税人向市场监督管理等部门申请办理注销登记前，须先向税务机关申报清税。清税完毕后，税务机关向纳税人出具《清税证明》，纳税人持《清税证明》到原登记机关办理注销。

(4)已实行“两证整合”登记模式的个体工商户向市场监督管理部门申请办理注销登记前，应当先向税务机关申报清税。清税完毕后，税务机关向纳税人出具《清税证明》，纳税人持《清税证明》到原登记机关办理注销。需要在20个工作日内办结。定期定额个体工商户5个工作日内办结。税务机关在核查、检查过程中发现涉嫌偷、逃、骗、抗税或虚开发票的，或者需要进行纳税调整等情形的，办理时限中止。处于非正常状态纳税人在办理“两证整合”个体工商户清税申报前，需先解除非正常状态，补办申报纳税手续。

(5)“一照一码”、“两证整合”以外的纳税人发生以下情形的，向主管税务机关办理注销税务登记：

①因解散、破产、撤销等情形，依法终止纳税义务的；

②按规定不需要在市场监督管理机关或者其他机关办理注销登记的，但经有关机关批准或者宣告终止的；

③被市场监督管理机关吊销营业执照或者被其他机关予以撤销登记的；

④境外企业在中华人民共和国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务，项目完工、离开中国的；

⑤外国企业常驻代表机构驻在期届满、提前终止业务活动的；

⑥非境内注册居民企业经国家税务总局确认终止居民身份的。

办理时限：20个工作日内办结。定期定额个体工商户5个工作日内办结。税务机关在核查、检查过程中发现涉嫌偷、逃、骗、抗税或虚开发票的，或者需要进行纳税调整等情形的，办理时限中止。

【高频考点】税务合规★★

按照《合规管理体系要求及使用指南》（GB/T35770—2022/ISO37301:2021）中的界定，合规风险是因不符合组织合规义务而发生不合规的可能性及其后果。税收专项合规作为一个单项合规计划，旨在围绕税收领域量身打造风险防控机制，避免企业因违反税收法律法规而遭受行政处罚、刑事追责及其他损失。《中央企业合规管理办法》（国有资产监督管理委员会令第42号）第十八条规定，中央企业应当针对反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护等重点领域，以及合规风险较高的业务，制定合规管理具体制度或者专项指南。中央企业应当针对涉外业务重要领域，根据所在国家（地区）法律法规等，结合实际制定专项合规管理制度。为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强贸易政策合规工作的通知》（国办发［2014］29号），做好税收政策合规性评估工作，税务总局制定了《税收政策合规工作实施办法（试行）》，对依法制定的可能影响货物贸易、服务贸易以及与贸易有关的知识产权的税务部门规章、税收规范性文件，以及税务机

关与其他部门联合制定文件中涉及的税收政策和管理措施，按照世界贸易组织规则进行规范。

【高频考点】发票的种类与适用范围★★

1.按发票管理办法分类

①常规发票、②行业专业发票

目前常见的行业专业发票：金融企业的存贷、汇兑、转账凭证；公路、铁路和水上运输企业的客运发票；航空运输电子客票行程单；收费公路通行费增值税电子普通发票等。

●专业发票的行业的常规业务（如铁路“货物运输服务”）仍使用常规发票。

2.按 VAT 抵扣凭证分类

①增值税专用发票：

纳税人有下列情形之一的，不得领用开具专票：会计核算不健全；拒不接受税务机关处理；经税务机关责令限期改正而仍未改正。

②增值税普通发票

常用普票：纸质普票（卷、折叠）；机动车销售统一发票；电子普票；收费公路通行费电子普票；门票；过路（过桥）费发票；定额发票；二手车销售统一发票；印有本单位名称的普票。

除机动车销售统一发票、农产品销售发票、通行费发票、收费公路通行费增值税电子普通发票、国内旅客运输服务的增值税电子普通发票、航空运输电子客票行程单、铁路车票和公路、水路等其他客票外，其他普通发票不能作为抵扣进项税的凭证。

【高频考点】发票开具★★★

一、开具发票

1.一般情况下，收款方应当向付款方开具发票。

特殊情况下，由付款方向收款方开具发票：

（1）收购单位和扣缴义务人支付个人款项时；

（2）国家税务总局认为其他需要由付款方向收款方开具发票的。

2.向消费者个人零售小额商品或提供零星服务的，是否可免予逐笔开具发票，由省税务机关确定。

3.收取款项未发生销售行为开具的发票

这类发票应开具增值税普通发票，不得开具增值专用发票，并使用“未发生销售行为的不征税项目”编码，发票税率栏应填写“不征税”。

目前，收取款项未发生销售行为开具的发票主要有：

（1）预付卡销售和充值。

（2）销售自行开发的房地产项目预收款。

（3）已申报缴纳营业税未开票补开票。

（4）通行费电子发票的不征税发票。

（5）建筑服务预收款。

（6）不征税自来水。

（7）代理进口免税货物　　货款。

此外，代收印花税、代收车船使用税、融资性售后回租承租方出售资产、资产重组涉及的不动产、资产重组涉及的土地使用权和有奖发票奖金支付等情形，都是未发生销售行为，不征收增值税，而开具的此类发票。

二、增值税专用发票的开具范围

（一）不得开具增值税专用发票的情形

1.不得开具专票原因：下游不得抵扣进项税额的

（1）商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票；

（2）销售免税货物或者提供免征增值税的销售服务、无形资产或者不动产；

（3）向消费者个人销售货物或者提供销售服务、无形资产或者不动产。

2.不得开具专票的原因：与差额纳税有关的（注意差额纳税≠差额开专票）

（1）金融商品转让；

（2）经纪代理服务，向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费；

（3）2016 年 4 月 30 日前签订融资性售后回租合同且选择按扣除向承租方收取的价款本金以及对外支付利息方法缴纳增值税的纳税人，向承租方收取的有形动产价款本金；

（4）提供旅游服务选择按扣除向旅游服务购买方收取并支付的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和其他接团旅游企业的旅游费用缴纳增值税的，向旅游服务购买方收取并支付的上述费用；

（5）提供签证代理服务，向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费。

3.不得开具专票的原因：与简易计税有关的（注意简易计税公不得开具专票）

（1）增值税一般纳税人的单采血浆站销售非临床用人体血液选择简易计税的；

（2）销售自己使用过的固定资产，按简易办法依 3%征收率减按 2%征收增值税的。但纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照 3%征收率减按 2%征收增值税政策的，可以放弃减税，按照简易办法依照 3%征收率缴纳增值税，并可以开具专票。

4.不得开专票的原因：收取款项未发生销售行为的。

（二）发售加油卡、加油凭证销售成品油的增值税专用发票

发售加油卡、加油凭证销售成品油的纳税人在售卖加油卡、加油凭证时，应按预收账款方法作相关账务处理，不征收增值税。

预售单位在发售加油卡或加油凭证时可开具普通发票，如购油单位要求开具增值税专用发票，待用户凭卡或加油凭证加油后，根据加油卡或加油凭证回笼记录，向购油单位开具增

值税专用发票。接受加油卡或加油凭证销售成品油的单位与预售单位结算油款时，接受加油

卡或加油凭证销售成品油的单位根据实际结算的油款向预售单位开具增值税专用发票。

三、增值税专用发票的作废或开具红字发票

纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作

废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

作废条件是指同时具有下列情形：

（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。

（2）销售方未抄税并且未记账。

（3）购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时，不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。

销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。

四、全电发票

全电发票的优点：

1,领票流程更简化

2,开票用票更便捷

3,入账归档一体化

【高频考点】税收风险管理★★

按风险可测程度：指标性税收风险、非指标性税收风险；

按风险来源：税务部门税收执法风险、企业税收管理风险；

按风险等级评定：一般税收风险、重大税收风险。

特点：①管理流程闭环运行；②风险管理全面覆盖；③递进开展风险应对。

包括目标规划风险分析、任务统筹、风险预防、风险控制、风险应对、监控及评价，以及通过评价成果应用于规划目标的修订校正等。其中重点：风险识别、风险分析及排序、风险应对、风险监控等四个部分。

风险应对是整个风险管理的核心。根据风险等级的高低采取的应对策略主要包括：

a.对无风险纳税人—避免不当打扰；

b.对低风险纳税人—进行风险提示提醒；

c.对中风险纳税人—实施纳税评估（或税务审计反避税调查）；

d.对涉嫌偷税（逃避缴纳税款）、逃避追缴欠税、骗税、抗税、虚开发票等税收违法行为的高风险纳税人—实施税务稽查。

【高频考点】税收保全措施和强制执行措施★★★

1.税收保全措施一一预防措施。

对象：从事生产经营的纳税人，不

括扣缴义务人和纳税担保人；

前提：未提供纳税担保；

审批：县以上税务局（分局）局长；

措施：冻结存款、扣押查封一一以应纳税款为限。

2.强制执行措施一一补救措施。

对象：从事生产经营的纳税人，扣缴义务人，纳税担保人；

前提：告诫在先原则一一责令限期缴纳，逾期仍未缴纳；

审批：县以上税务局（分局）局长；

措施：从存款中扣缴税款，扣押、查封、依法拍卖或变卖权。

【提示】

①可以通过税收保全措施和强制执行措施的比较进行记忆。

②税收保全措施与强制执行措施时：不采取税收保全措施和强制执行措施的物品包括如下：

A.个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品，不包括机动车辆、金银饰品、古玩字画、豪华住宅或者 1 处以外的住房。

B.单价 5000 元以下的其他生活用品。

③采取强制执行措施时，对纳税人、扣缴义务人、纳税担保人未缴纳的滞纳金同时强制执行。

【高频考点】纳税信用管理★★

纳税信用管理：税务机关对纳税人的纳税信用信息开展的采集、评价、确定、发布和应用等活动。

纳税信用信息包括纳税人信用历史信息、税务内部信息、外部信息。

（二）纳税信用评价

税信用评价采取年度评价指标得分和直接判级方式。

A（90 分以上）、B（70～90）、M、C（40～70）、D（40 分以下及直接判定为 D）五级

涉税有下列情形之一的纳税人，本评价年度不能评为 A 级：

（1）实际生产经营期不满 3 年的；

（2）上一评价年度纳税信用评价结果为 D 级的；

（3）非正常原因一个评价年度内增值税或营业税连续 3 个月或者累计 6 个月零申报、负申报的；

（4）不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿，并根据合法、有效凭证核算，向税务机关提供准确税务资料的。

D 级纳税信用为年度评价指标得分不满 40 分或者直接判级确定的；

未发生《信用管理办法》第二十条所列失信行为的下列企业适用 M 级纳税信用：

（1）新设立企业；

（2）评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分 70 分以上的企业。

（三）纳税信用修复

1.纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的；

2.未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款，未构成犯罪，纳税信用级别被直接判为 D 级的纳税人，在税务机关处理结论明确的期限期满后 60 日内足额缴纳、补缴的；

3.纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。

（四）纳税信用补充评价

纳税人因涉嫌税收违法被立案查处尚未结案的；被审计、财政部门依法查出税收违法行为，税务机关正在依法处理，尚未办结的；已申请税务行政复议、提起行政诉讼尚未结案的原因未参加当年评价的，待上述情形解除或对当期未予评价有异议的，可填写《纳税信用补评申请表》，向主管税务机关申请补充评价。作出评价的税务机关应按规定开展纳税信用补评工作。自受理申请之日起 15 个工作日内完成补评工作，并向纳税人反馈纳税信用评价信息或提供评价结果的自我查询服务。

（五）纳税信用复评

纳税人对纳税信用评价结果有异议的，可在纳税信用评价结果确定的当年内，填写《纳税信用复评申请表》，向主管税务机关申请复评。自受理申请之日起 15 个工作日内完成复评工作，并向纳税人反馈纳税信用复评信息或提供复评结果的自我查询服务

【高频考点】涉税专业服务法律关系★★

1.确立：

（1）涉税专业服务的法律关系确立，应当以双方自愿委托和自愿受理为前提，同时还要受涉税专业服务人员资质、涉税专业服务范围及委托事项的限制。

（2）受托涉税专业服务机构及其涉税服务人员必须接受税务机关实名制管理。

涉税专业服务机构应当于首次提供涉税专业服务前，向主管税务机关报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》。基本信息发生变更的，应当自变更之日起 30 日内向主管税务机关报送该表。

（3）签订涉税专业服务协议书：书面协议（或其他法律认可的电子形式）；不得口头或其他形式。

2.变更：

1.委托项目发生变化；

2.涉税专业服务人员发生变化；

3.由于客观原因，需要延长完成协议时间的。

注意：必须先修订涉税专业服务协议书，并经过委托方和受托方共同签章后生效，修订后的协议书具有同等法律效力。

3.自然终止：

业务委托协议约定的服务期限届满且服务事项完成。

单方终止：

委托方在代理期限内可单方终止服务行为：

（1）涉税服务人员未按涉税专业服务协议的约定提供服务；

（2）涉税专业服务机构被注销资格；

（3）涉税专业服务机构破产、解体或被解散。

涉税专业服务机构在服务期限内可单方终止服务行为：

（1）委托人死亡或解体、破产；

（2）委托人自行实施或授意涉税服务人员实施违反国家法律、法规行为，经劝告仍不停止其违法活动的；

（3）委托人提供虚假的生产经营情况和财务会计资料，造成涉税服务错误的。

【高频考点】涉税专业服务的法律责任★★

《涉税专业服务监管办法（试行）》的规定

1.涉税专业服务机构及其涉税服务人员有下列情形之一的，由税务机关责令限期改正或予以约谈；逾期不改正的，由税务机关降低信用等级或纳入信用记录，暂停受理所代理的涉税业务（暂停时间不超过 6 个月）；情节严重的，由税务机关纳入涉税服务失信名录，予以公告并向社会信用平台推送，其所代理的涉税业务，税务机关不予受理：

①使用税务师事务所名称未办理行政登记的；

②未按照办税实名制要求提供税务师事务所和从事涉税服务人员实名信息的；

③未按照业务信息采集要求报送从事涉税专业服务有关情况的；

④报送信息与实际不符的；

⑤拒不配合税务机关检查、调查的；

⑥其他违反税务机关监管规定的行为。

税务师事务所有上述第①项情形且逾期不改正的，省税务机关应当提请工商部门吊销其营业执照。

2.涉税专业服务机构及其涉税服务人员有下列情形之一的，由税务机关列为重点监管对象，降低信用等级或纳入信用记录,暂停受理所代理的涉税业务（暂停时间不超过 6 个月）；情节较重的，由税务机关纳入涉税服务失信名录，予以公告并向社会信用平台推送，其所代理的涉税业务,税务机关不予受理；情节严重的，其中，税务师事务所由省税务机关宣布《税务师事务所行政登记证书》无效，提请工商部门吊销其营业执照，提请全国税务师行业协会取消税务师职业资格证书登记、收回其职业资格证书并向社会公告，其他涉税专业服务机构及其从事涉税服务人员由税务机关提请其他行业主管部门及行业协会予以相应处理：

①违反税收法律、行政法规，造成委托人未缴或者少缴税款，按照《税收征管法》及其实施细则相关规定被处罚的；

②未按涉税专业服务相关业务规范执业，出具虚假意见的；

③采取隐瞒、欺诈、贿赂、串通、回扣等不正当竞争手段承揽业务，损害委托尺域他人利益的；

④利用服务之便，谋取不正当利益的；

⑤以税务机关和税务人员的名义敲诈纳税人、扣缴义务人的；

⑥向税务机关工作人员行贿或者指使、诱导委托人行贿的；

⑦其他违反税收法律法规的行为。

第三章涉税专业服务程序与方法及纳税申报代理服务

【高频考点】纳税审查基本方法★★

1、顺查法和逆查法（查账的顺序不同）

顺查法	是指按照会计核算程序，从审查原始凭证开始，顺次审查账簿，核对报表，最后审查纳税情况的审查方法。适用于审查经济业务量较少的纳税人、扣缴义务人。 审查原始凭证→审查账簿→核对报表→审查纳税情况 **【优点】**系统、全面，运用简单，可避免遗漏； **【缺点】**工作量大，重点不突出。
逆查法	是以会计核算的相反顺序，从分析审查会计报表开始，对于有疑点的地方再进一步审查账簿和凭证。适用于税务师对纳税人、扣缴义务人的税务状况较为了解的情况。 审查纳税情况→核对报表→审查账簿→审查原始凭证 **【优点】**能够抓住重点，快速突破问题

2、详查法和抽查法（根据审查的内容、范围不同）

详查法	对所有会计凭证、账簿、报表进行全面、系统、详细的审查的一种方法。 适用于：审查经济业务量较少的纳税人与扣缴义务人。 **【优点】**保证了纳税审查的质量。 **【缺点】**工作量大。
抽查法	对会计凭证、账簿、报表有选择性地抽取一部分进行审查。 适用于：对经济业务量较大的纳税人与扣缴义务人的审查。 **【优点】**能提高工作效率。 **【缺点】**有较高的风险，影响质量。

3、核对法和查询法

核对法	对账证、账表、账账、账实的相互勾稽关系进行核对审查的一种方法。 适用于：对纳税人和扣缴义务人有关会计处理结果之间的对应关系有所了解。
查询法	在查账过程中，根据查账的线索，通过询问或调查的方式，取得必要的资料或旁证的一种审查方法。经常与其

	他方法一起使用。

4、比较分析法和控制计算法

比较分析法	将账表资料和账面同历史的、计划的、同行业的、同类的相关资料进行对比分析，找出存在问题的一种审查方法。
控制计算法	根据账簿之间、生产环节等之间的必然联系，进行测算以证实账面数据是否正确的审查方法。如以产核销、以耗定产等。通常配合其他方法一起使用。

5、审阅法和复算法

审阅法	通过书面资料进行仔细观察和阅读来取得审计证据。
复算法	对凭证、账簿和报表以及预算、计划、分析等书面资料重新复核、验算。

6、调节法和盘存法

调节法	1.以一定时点的数据为基础，结合因已经发生的正常业务而应增应减的因素，将其调整为所需要的数据； 2.通常用来审核银行存款和存货的结存情况。
盘存法	1.通过对有关财产物资的清点、计量，来证实账面反映的财物是否确实存在的一种审核技术； 2.通常分为直接盘存法和监督盘存法。

7、观察法和鉴定法

观察法	通过实地观看视察来取得审计证据的一种技术方法。
鉴定法	1.聘有关专家运用相应专门技术和知识加以鉴定证实的方法； 2.除用于原材料、产品和工程质量外，也可运用专门技术对书面资料的真伪进行鉴定。

第四章涉税会计核算

【高频考点】“应交增值税”明细科目★★★

1.进项税额。

记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产不动产而支付或负担的、准予从当期进项税额中抵扣的增值税额。

2.销项税额抵减

记录一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额。

3.已交税金。

核算本月缴纳本月的增值税款。

4.减免税款。

（1）反映企业按规定减免的增值税款；

（2）企业按规定直接减免的增值税额，借记本科目，贷记“营业外收入”科目。

5.出口抵减内销产品应纳税额。

（1）反映出口企业销售出口货物后，向税务机关办理免抵退税申报，按规定计算的应免抵税额。

（2）账务处理：

借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）

贷：应交税费—应交增值税（出口退税）

6.转出未交增值税。

核算企业月终转出应缴未缴的增值税。月末企业“应交税费一一应交增值税”明细账出现贷方余额时，根据余额借记本科目①贷记“应交税费一一未交增值税”科目。

7.销项税额。

记录企业销售货物、提供应税劳务或应税服务应收取的增值税额。

8.出口退税。

记录企业出口适用零税率的货物，货物出口后凭相关手续向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款。

9.进项税额转出。

记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣，按规定转出的进项税额。

具体分为如下三种情况：

（1）已经抵扣进项税额的外购货物改变用途，用于不得抵扣进项税额的用途，作进项税额转出。

（2）在产品、产成品发生非正常损失，其所用外购货物或应税劳务的进项税额作转出处理。

借：待处理财产损溢

贷：原材料（库存商品等）

应交税费——应交增值税（进项税额转出）

（3）生产企业出口自产货物的免抵退税不得免征和抵扣税额，账务处理：

借：主营业务成本

贷：应交税费一一应交增值税（进项税额转出）

10.转出多交增值税。

（1）核算一般纳税人月终转出多缴的增值税。

（2）对于多预缴税款形成的“应交税费----应交增值”的借方余额处理。

【高频考点】“未交增值税”明细科目★★★

1.核算一般纳税人月终时转入的应缴未缴增值税额，转入多缴的增值税也在本明细科目核算。

（1）月份终了，企业应将当月发生的应缴增值税额自“应交税费一一应交增值税”科目转入“未交增值税”科目，会计分录：

借：应交税费一一应交增值税（转出未交增值税）

贷：应交税费一一未交增值税

（2）月份终了，企业应将当月多缴的增值税额自“应交税费一一应交增值税”科目转入“未交增值税″科目，会计分录：

借：应交税费一一未交增值税

贷：应交税费一一应交增值税（转出多交增值税）

2.一般纳税人按征收率计算的增值税记入“应交税费一一未交增值税”,不通过“应交税费----应交增值税（销项税额）”核算。

3.企业当月缴纳上月应缴未缴的增值税时，借记“应交税费一一未交增值税”科目，贷记“银行存款″科目。

4.月末，本科目的借方余额反映的是企业多缴的增值税，贷方余额反映的是期末结转下期应缴的增值税。

5.用进项留抵税额抵减增值税欠税的问题。

（1）对纳税人因销项税额小于进项税额而产生期末留抵税额的，应以期末留抵税额抵减增值税欠税。

（2）按增值税欠税税额与期末留抵税额中较小的数字红字借记“应交税费一一应交增值税（进项税额）”科目，贷记“应交税费一一未交增值税”科目。

【高频考点】“增值税检查调整”明细科目★★

“增值税检查调整″专门账户：

1.在税务机关对增值税一般纳税人增值税纳税情况进行检查后凡涉及增值税涉税账务调整的，应设立“应交税费一一增值税检查调整”专门账户。

2.调账过程中与增值税有关的账户用“应交税费一一增值税检查调整”替代。

3.全部调账事项入账后，结出“应交税费一一增值税检查调整”的余额，并将该余额转至“应交税费一一未交增值税”中。处理之后，本账户无余额。

【高频考点】“税金及附加″会计科目★★★

1.本科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费。

的土地增值税也在此科目中核算。

（2）本科目属于损益类科目，不包括增值税。

（3）房产税、车船税、土地使用税、印花税也在本科目核算。

2.企业计提的与经营活动相关税费的账务处理。

借：税金及附加

贷：应交税费

应交消费税等

3.期末将本科目余额转入本年利润科目，结转后本科目应无余额。

【提示】

（1）企业收到返还的消费税等原记入本科目的各种税金，应按实际收到的金额借记银行存款科目，贷记本科目。

（2）企业收到返还的增值税，计入营业外收入。

【高频考点】“免抵退”的会计核算★★

1.外销时：

借：应收外汇账款（或银而款等）

贷：主营业务收入（或其他业务收入等）

2.月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“免抵退税不予免征和抵扣税额”做如下会计处理：

借：主营业务成本

贷：应交税费一一应交增值税（进项税额转出）

3. 根据《生产企业进料加工贸易免税证明》中注明的“不得抵扣税额抵减额”做如下会计处理：

借：主营业务成本 （红字）

贷：应交税费一一应交增值税（进项税额转出）（红字）

4. 根据《生产企业进料加工贸易免税核销证明》中注明的“不得免征和抵扣税额的抵减额”对 3 中补开部分作：

借：主营业务成本 （红字）

贷：应交税费一一应交增值税（进项税额转出）（红字）

对 3 中多开部分作：

借：主营业务成本

贷：应交税费一一应交增值税（进项税额转出）

5. 月末根据取得国税机关《生产企业出口货物免抵退税审批通知书》中审批的“应退税额”和免抵税额做如下会计处理：

借：应收出口退税款

应交税费一一应交增值税（出口抵减内销应纳税额）

贷：应交税费—应交增值税（出口退税）

6.收到出口退税款时，做如下会计处理：

借：银行存款

贷：应收出口退税款

【高频考点】资源税的会计核算★

销售应税产品

借：税金及附加

贷：应交税费——应交资源税

自产自用应税产品视同销售时：

借：生产成本（管理费用等）

贷：应交税费—应交资源税

收购未税矿产品应代扣代缴的资源税，计入采购成本中，其分录如下：

借：材料采购或原材料

应交税费一一应交增值税（进项税额）

贷：银行存款

应交税费——应交资源税

缴纳资源税的账务处理：

借：应交税费一一应交资源税

贷：银行存款

【高频考点】企业所得税会计核算★★

所得税费用=当期应交所得税+递延所得税

当期应交所得税=应纳税所得额×适用税率

递延所得税=（期末递延所得税负债-期初递延所得税负债）-（期末递延所得税资产-期初递延所得税资产）

【高频考点】个人所得税会计核算★★

情况	会计分录
1.计提时	借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税
2.缴纳时	借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

（1）个人所得税的扣缴义务人应在“应交税费”科目下设置“代扣代交个人所得税”明细科目。

（2）个体工商户、个人独资企业、合伙企业等取得经营所得的个人属于取得应税所得没有扣缴义务人的纳税人，需要自行申报缴纳个人所得税，因此，应在“应交税费”科目下设置“应交个人所得税”明细科目。

【高频考点】涉税账务调整的类型★★

(1)当年错账一一直接调

(2)跨年错账

①非损益类错账，直接调；

②损益类错账，通过“以前年度损益调整”账户进行调整。

(3)上年非损益类账错了，但该账户在本年已变为损益类账户，直接调整本年损益类账户。

(4)错账既涉及上年损益类账户又涉及非损益类账户，应计算分摊率在各有关账户之间按比例进行调整。

(5)账未错，只是没有调增所得额的账务处理，应作补税的账务处理。

【高频考点】涉税账务调整的基本方法★★

(一)红字冲销法：

1.先用红字冲销原错误的会计分录，再用蓝字重新编制正确的会计分录，重新登记账簿；

2.适用于会计科目用错及会计科目正确但核算金额错误的情况；

3.一般情况下，在及时发现错误，没有影响后续核算的情况下多使用红字冲销法。

（二）补充登记法：

1.通过编制转账分录，将调整金额直接入账，以更正错账；

2.适用于漏计或错账所涉及的会计科目正确，但核算金额小于应计金额的情况。

（三）综合账务调整法：

1.将红字冲销法与补充登记法综合运用的账务调整方法；

2.一般适用于会计分录借贷方，有一方会计科目用错，而另一方会计科目没有错的情况。正确的一方不调整，错误的一方用错误科目转账调整，使用正确科目及时调整；

主要用于所得税纳税审查后的账务调整，如果涉及会计所得，可以直接调整“本年利润”账户。

第五章纳税申报代理服务

【高频考点】一般计税方法下应纳增值税额的计算★★★

（一）应纳税额的计算公式

加计抵减政策	应纳税额的计算公式
不适用	应纳增值税＝当期销项税额－当期进项税额
适用	应纳增值税＝当期销项税额－当期进项税额－当期实际加计抵减额
注意	（1）当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。 （2）当期实际加计抵减额以一般计税方法下的应纳税额，即抵减前的应纳税额为限，当期可抵减加计抵减额大于应纳税额时，未抵减完的加计抵减额，结转下期继续抵减。

（二）销项税额

1.计算公式

销项税额＝不含税销售额×税率

在会计核算时，

借：相关科目

贷：应交税费——应交增值税（销项税额）

2.增值税适用税率

税率	适用范围
13%	销售货物、劳务、有形动产租赁服务或进口货物（另有规定除外）
9%	提供交通运输服务、邮政服务、基础电信服务、建筑服务、不动产租赁服务、销售不动产、转让土地使用权、销售或进口指定货物（粮食等农产品，食用植物油，食用盐；自来水、暖气、石油液化气、天然气、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、沼气、二甲醚；图书、报纸、杂志、音像制品；饲料、化肥、农药、农膜、农机；电子出版物）
6%	增值电信服务、金融服务、提供现代服务（租赁除外）、生活服务、销售无形资产（转让土地使用权除外）
零税率	纳税人出口货物；列举的跨境服务、无形资产等

3.一般销售方式下的销售额

包括收取的全部价款和价外费用，不包括销项税额。

【注意】包装物押金

情形	是否并入销售额[即销售额＝包装物押金收入÷（1＋所包装货物适用税率）]
啤酒、黄酒外的酒类不管期限	（销售时）并入
啤酒、黄酒及非酒类≥1年	并入
啤酒、黄酒及非酒类＜1年但逾期	并入
除上述3种情形	不并入

4.特殊销售方式下的销售额

特殊销售方式	销售额的确定
折扣销售（商业折扣）	①可从销售额中扣减，但要求在同一张发票“金额栏”注明； ②实物折扣不能从原销售额中减除且按“赠送”处理。
销售折扣（现金折扣）	折扣额不得从销售额中减除。
销售折让	销售折让可以从销售额中减除。
以旧换新	一般货物：按新货同期销售价格确定销售额，不得扣减旧货收购价格；金银首饰：可差额计税。
还本销售	不得扣减还本支出。
以物易物	双方均作购销处理，各自计算销项税额、抵扣进项税额。

5.按差额确定销售额

销售方式	销售额的确定
金融商品转让	销售额=卖出价-买入价
经纪代理服务	销售额=取得的全部价款和价外费用-向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费 【注意】拍卖行受托拍卖文物艺术品，委托方按规定享受免征增值税政策的，拍卖行可以自己名义就代为收取的货物价款向购买方开具增值税普通发票，对应的货物价款不计入拍卖行的增值税应税收入。
融资租赁	销售额=取得的全部价款和价外费用-支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息和车辆购置税 【注意】不得扣本金
融资性售后回租	销售额=取得的全部价款和价外费用（不含本金）-对外支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息
航空运输企业	销售额=取得的全部价款和价外费用-代收的机场建设费和代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款
客运场站服务	销售额=取得的全部价款和价外费用-支付给承运方运费
旅游服务	销售额=取得的全部价款和价外费用-向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用 【注意】也可以选择一般计税。
房地产开发企业销售其开发的房地产	【适用于】一般纳税人销售其开发的房地产项目的一般计税方法 【注意】选择简易计税方法的，不得使用以下差额办法。 销售额＝取得的全部价款和价外费用－受让土地时向政府部门支付的土地价款 “向政府部门支付的土地价款”，包括土地受让人向政府部门支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。
转让不动产	【适用于】纳税人转让营改增前取得、非自建不动产（不含住房），可以选择适用简易计税方法依 5%计税。 销售额＝取得的全部价款和价外费用－该项不动产购置原价或取得不动产时的作价 【注意】如因丢失等原因无法提供取得不动产时的发票，可向税务机关提供其他能证明契税计税金额的完税凭证等资料，进行差额扣除。

6.视同发生应税销售行为的销售额确定

纳税人发生应税销售行为的情形，价格明显偏低并无正当理由的，或者发生应税销售行为而无销售额的，由主管税务机关按照下列顺序核定销售额：

（1）纳税人最近时期发生同类应税销售行为的平均价格。

（2）其他纳税人最近时期发生同类应税销售行为的平均价格。

（3）组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）

成本利润率由国家税务总局确定（10%或试题注明）。

7.简易计税方法（3%征收率减按 2%征收增值税）

应纳增值税＝售价÷（1＋3%）×2%，2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日：应纳增值税＝售价÷（1＋1%）×1%，注意题干信息，现阶段两种税收优惠政策同时存在

情形	具体规定
纳税人销售自己使用过的固定资产（动产）	（1）一般纳税人销售自己使用过的属于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产； 纳税人可以放弃减税，按照简易办法依照 3%征收率缴纳增值税，并可以开具增值税专用发票。 （2）小规模纳税人（除其他个人外）销售自己使用过的固定资产； 【对比】其他个人销售自己使用过的物品免税
纳税人销售旧货	所称旧货，是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物（含旧汽车、旧摩托车和旧游艇），但不包括自己使用过的物品。 【注意】该规定不包括二手车经销业务，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日减按 0.5%的征收率征收增值税，其销售额的计算公式为： 销售额＝含税销售额÷（1＋0.5%） 纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的，应当再开具征收率为 0.5%的增值税专用发票。

（三）进项税额

1.抵扣凭证和确定的进项税额

扣税凭证种类	进项税额金额
增值税专用发票（包括增值税电子专用发票 和带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票， 除向小规模纳税人购进农产品）	注明的增值税额
机动车销售统一发票	
海关进口增值税专用缴款书	
完税凭证（从境外购进扣税）	
通行费电子发票	
增值税专用发票（向小规模纳税人购进农产品）	注明的金额×扣除率（9%）

<table>
<tr><td colspan="2">农产品销售发票</td><td rowspan="2">买价×扣除率（9%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">农产品收购发票</td></tr>
<tr><td colspan="2">通行费发票</td><td>桥、闸通行费可抵扣进项税额＝桥、闸通行费发票上注明的金额÷（1＋5%）×5%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">国内旅客运输服务</td><td>增值税电子普票发票</td><td>注明的增值税额</td></tr>
<tr><td>注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单</td><td>（票价＋燃油附加费）÷（1＋9%）×9%</td></tr>
<tr><td>注明旅客身份信息的铁路车票</td><td>票面金额÷（1＋9%）×9%</td></tr>
<tr><td>注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票</td><td>票面金额÷（1＋3%）×3%</td></tr>
<tr><td colspan="3">备注：
①纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。
②“国内旅客运输服务”，限于与本单位签订了劳动合同的员工，以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务。</td></tr>
</table>

2.不得从销项税额中抵扣的进项税额

（1）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费（包括交际应酬）的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。

其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产。

（2）非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务。

（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务。

（4）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

（5）非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

（6）购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务。

（7）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

（四）进项税额的扣减（进项税转出）

1.已抵扣进项税额发生不得从销项税中抵扣的情况。例如因管理不善发生了非正常损失。

2.发生服务中止、购货退回或折让。

3.平销返利

对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应按平销返利有关规定冲减当期增值税进项税额。

当期应冲减进项税额＝当期取得的返还资金÷（1＋所购货物适用增值税税率）×所购货物适用增值税税率

（五）进项税额不足抵扣的处理

当期的销项税额小于当期进项税额，尚未抵扣完的进项税额可以结转下期继续抵扣。

【高频考点】小规模纳税人应纳增值税额的计算★★

小规模纳税人仅适用简易计税方法。

应纳税额＝销售额×征收率

【注意】

1.公式中的征收率有 2 档：3%、5%

2.公式中的销售额：含价款和价外收入，但不含增值税额。

3.如下业务销售额中允许扣除规定的项目：

项目	销售额
建筑服务	取得的全部价款和价外费用-支付的分包款
销售取得的（不含自建）不动产	取得的全部价款和价外费用-不动产购置原值或取得的作价
劳务派遣服务	可以选择差额纳税 取得的全部价款和价外费用-代用工单位支付给派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金

4.增值税小规模纳税人免征增值税政策：

（1）自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

（2）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元）的，免征增值税。

【注意】小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过 10 万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 10 万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

（3）其他个人，采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未超过 10 万元的，免征增值税。

【提示】适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受规定的免征增值税政策。

（4）应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过 10 万元的，当期无须预缴税款。

（5）自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率应税销售收入免征增值税的，应按规定开具免税普通发票。

（6）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。

5.按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以 1 个月或 1 个季度为纳税期限，一经选择，一个会计年度内

不得变更。

6.增值税小规模纳税人（其他个人除外）发生增值税应税行为，需要开具增值税专用发票的，可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人，税务机关不再为其代开增值税专用发票。

7.增值税起征点幅度

（1）未达到增值税起征点的，免征增值税；达到起征点的，全额计缴增值税。

（2）增值税起征点仅适用于个人，包括：小规模纳税人的个体工商户和其他个人；不适用于登记为一般纳税人的个体工商户。

【高频考点】税收优惠★★

1.自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对研发机构采购国产设备，全额退还增值税。

2.自 2020 年 11 月 1 日起，海南离岛免税店销售离岛免税商品，免征增值税和消费税。

3.自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。

【高频考点】进口货物增值税应纳税额的计算★★★

应纳税额＝组成计税价格×税率，不得抵扣任何税额。

组成计税价格＝关税完税价格+关税+消费税

【高频考点】消费税纳税申报代理★★

（一）征税范围（15 个税目）

1.烟：卷烟、雪茄烟、烟丝和电子烟

应税消费品	环节	定额税率	比例税率
卷烟	生产、委托加工、进口	150 元/箱；0.6 元/条；0.003 元/支	甲类卷烟：56%（每条价格≥70 元）
			乙类卷烟：36%（每条价格<70 元）
	批发	250 元/箱；1 元/条；0.005 元/支	11%
电子烟	生产、委托加工、进口	——	36%
	批发	——	11%

2.酒：白酒、黄酒、啤酒、其他酒

（1）白酒

应税消费品	环节	定额税率	比例税率
白酒	生产、委托加工、进口	每斤 0.5 元；（吨、公斤）	20%

（2）啤酒（包含果啤）

类别	啤酒	单位税额	说明

甲类啤酒	每吨出厂价格在 3000 元以上的	250 元/吨	出厂价含包装物及包装物押金，包装物押金不包括重复使用的塑料周转箱的押金
乙类啤酒	每吨出厂价格不足 3000 元的	220 元/吨	

【注意】饮食业、商业、娱乐业举办的啤酒屋（啤酒坊）利用啤酒生产设备生产的啤酒应当征收消费税→甲类啤酒税率。

（3）其他酒（消费税税率 10%）

①葡萄酒适用“其他酒”子目。

②包括以下配制酒

A.以蒸馏酒或食用酒精为酒基，具有国家相关部门批准的国食健字文号或卫食健字文号并且酒精度低于 38 度（含）的配制酒，按“其他酒”10%适用税率征收消费税；

B.以发酵酒为酒基，酒精度低于 20 度（含）的配制酒，按“其他酒”10%适用税率征收消费税；

C.其他配制酒，按“白酒”适用税率征收消费税。

3.高档化妆品

（1）高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品：

生产（进口）环节销售（完税）价格（不含增值税）在 10 元/毫升（克）或 15 元/片（张）及以上的美容、修饰类化妆品和护肤类化妆品）和成套化妆品。

（2）舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩，不属于本税目的征收范围。

4.贵重首饰及珠宝玉石

（1）对宝石坯应按规定征收消费税。。

（2）出国人员免税商店销售的金银首饰征收消费税。

5.鞭炮、焰火

不包括：体育上用的发令纸、鞭炮药引线。

6.成品油

（1）包括：汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油 7 个子目。

（2）航空煤油暂缓征收。

（3）变压器油、导热类油等绝缘类油品不征收消费税。

（4）对符合相关条件的纯生物柴油免征消费税。

（5）橡胶填充油、溶剂油原料，属于溶剂油征收范围。

（6）用原油或其他原料加工生产的用于内燃机、机械加工过程的润滑产品均属于润滑油征税范围。润滑脂是润滑产品，属润滑油消费税征收范围，生产、加工润滑脂应当征收消费税

7.小汽车：小轿车、中轻型商用客车、超豪华小汽车

（1）电动汽车不属于本税目征收范围。

（2）车身长度大于 7 米（含）、座位 10～23 座（含）以下的商用客车不属于中轻型商用客车征税范围，

不征收消费税。

（3）沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车不属于消费税征税范围，不征收消费税。

（4）超豪华小汽车

①征收范围为每辆零售价格 130 万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车。

应纳税额＝零售环节销售额（不含增值税）×零售环节税率

②国内汽车生产企业直接销售给消费者的超豪华小汽车，消费税税率按照生产环节税率和零售环节税率加总计算。

应纳税额＝销售额×（生产环节税率＋零售环节税率）

8.摩托车

气缸容量 250 毫升（不含）以下小排量摩托车不征消费税。

9.高尔夫球及球具

包括高尔夫球、高尔夫球杆、高尔夫球包（袋）；高尔夫球杆的杆头、杆身和握把。

10.高档手表

高档手表指销售价格（不含增值税）每只在 10000 元（含）以上的各类手表。

11.游艇

长度大于 8 米小于 90 米。

12.木制一次性筷子

包括未经打磨、倒角的。

13.实木地板

包括未经涂饰的素板。

14.电池

对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池（“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”）、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。

15.涂料

对施工状态下挥发性有机物 VOC 含量低于 420 克/升（含）的涂料免征消费税。

【高频考点】企业所得税应纳税所得额的审核★★★

1.直接计算法：

应纳税所得额＝收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-允许弥补的以前年度亏损

2.间接计算法：

应纳税所得额＝会计利润总额±纳税调整金额

【高频考点】企业所得税收入总额★★★

（一）一般收入的确认

1.转让股权收入

（1）转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入实现。

（2）股权转让所得＝转让股权收入－取得股权所发生的成本

（3）不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。

2.企业撤回或减少投资收回的资产

（1）相当初始出资的部分，应确认为投资收回→不涉税。

（2）相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分，应确认为股息所得→免税。

（3）其余部分确认为投资资产转让所得→应税。

3.企业从被清算企业分得的剩余资产

（1）相当于从被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中应分得的部分，确认为股息所得→免税。

（2）剩余资产减除上述股息后的余额，超过或低于投资成本的部分，确认为投资转让所得或损失→纳税。

4.股息、红利等权益性投资收益

（1）被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。

（2）按被投资方做出利润分配决定的日期确认收入的实现。

5.混合性投资业务

是指兼具权益和债权双重特性的投资业务。

（1）同时符合下列条件的混合性投资业务，按相关规定进行企业所得税处理：

①被投资企业接受投资后，需要按投资合同或协议约定的利率定期支付利息（或定期支付保底利息、固定利润、固定股息，下同）；

②有明确的投资期限或特定的投资条件，并在投资期满或者满足特定投资条件后，被投资企业需要赎回投资或偿还本金；

③投资企业对被投资企业净资产不拥有所有权；

④投资企业不具有选举权和被选举权；

⑤投资企业不参与被投资企业日常生产经营活动。

（2）税务处理：

①投资企业应于被投资企业应付利息的日期，确认收入的实现并计入当期应纳税所得额。

②被投资企业应于应付利息的日期，确认利息支出，并按税法相关规定，进行税前扣除。

③对于被投资企业赎回的投资，投资双方应于赎回时将赎价与投资成本之间的差额确认为债务重组损益。

（3）境外投资者在境内从事混合性投资业务，满足债权条件的，可以按债权规定进行企业所得税处理，但同时符合以下两种情形的除外：

①该境外投资者与境内被投资企业构成关联关系；

②境外投资者所在国家（地区）将该项投资收益认定为权益性投资收益，且不征收企业所得税。

同时符合 2 项规定情形的，境内被投资企业向境外投资者支付的利息应视为股息，不得进行税前扣除

6.永续债企业所得税处理要点

日起，企业发行的永续债，（1）自 2019 年 1 月 1

可以适用股息、红利企业所得税政策，即：

投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策相关规定进行处理，其中，发行方和投资方均为居民企业的，永续债利息收入可以适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定；

发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除。

【注意】此处理方法对投资方有利，对发行方不利。

（2）企业发行符合规定条件的永续债，也可以按照债券利息适用企业所得税政策，即：

发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除；

投资方取得的永续债利息收入应当依法纳税。

【注意】此处理方法对发行方有利，对投资方不利。

7.可转换债券转换为股权投资的税务处理

企业方	税务处理
购买方	（1）购买方企业购买可转换债券，在其持有期间按照约定利率取得的利息收入，应当依法申报缴纳企业所得税。 （2）购买方企业可转换债券转换为股票时，将应收未收利息一并转为股票的，该应收未收利息即使会计上未确认收入，税收上也应当作为当期利息收入申报纳税;转换后以该债券购买价、应收未收利息和支付的相关税费为该股票投资成本。
发行方	（1）发行方企业发生的可转换债券的利息，按照规定在税前扣除。 （2）发行方企业按照约定将购买方持有的可转换债券和应付未付利息一并转为股票的，其应付未付利息视同已支付，按照规定在税前扣除。

8.利息收入：按合同约定的债务人应付利息的日期确认。

9.特许权使用费收入：按合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期确认。

10.租金收入：按合同约定的承租人应付租金的日期确认。

【注意】租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内分期均匀计入相关年度收入→但增值税需要一次性计征。

11.接受捐赠收入：实际收到捐赠资产的日期确认。

（二）特殊收入的确认

1.分期收款方式销售货物：按合同约定收款日期确认收入。

2.受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等，持续时间超过 12 个月的：按纳税年度内完工进度或完成的工作量确认收入。

3.采取产品分成方式取得收入：按企业分得产品的日期确认收入的实现，其收入额按产品的公允价值确定。

4.发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的，应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务→与增值税、消费税的口径基本相同。

（三）处置资产收入的确认（企业所得税的口径）

内部处置资产→企业所得税不确认收入	移送他人→企业所得税视同销售确认收入
（1）将资产用于生产、制造、加工另一产品 （2）改变资产形状、结构或性能 （3）改变资产用途（如自产的商品转为行政办公自用）→假如涉及消费税，需要视同销售 （4）将资产在总机构及其分支机构之间转移（境内）→假如涉及增值税，可能需要视同销售 （5）上述两种或以上情形的混合 （6）其他不改变所有权的用途	（1）用于市场推广或销售 （2）用于交际应酬 （3）用于职工奖励或福利 （4）用于股息分配 （5）用于对外捐赠 （6）其他改变资产所有权属的用途

【注意】视同销售确定的收入作为业务招待费和广宣费计算扣除限额的基数。

	内部处置		外部移送	
	自产自用	总分机构移送	赠送	福利、分配、投资
会计确认收入	×	×	×	√
视同销售交企业所得税	×	×	√	√
视同销售交增值税	×	√（异地）	√	√

【高频考点】企业所得税不征税收入和免税收入★★★

（一）不征税收入

1.各级政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。

3.由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。

4.从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，同时符合以下条件的作为不征税收入：

（1）企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；

（2）财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；

（3）企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。

（二）免税收入

1.国债利息收入。

（1）企业从发行者直接投资购买的国债持有至到期，其从发行者取得的国债利息收入，全额免征企业所得税。

（2）企业到期前转让国债、或者从非发行者投资购买的国债，其按规定计算的国债利息收入，免征企业所得税。

国债利息收入＝国债金额×（适用年利率÷365）×持有天数

2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性收益：指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资

收益。

3.在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。

【注意】以上收益均不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益。

5.非营利组织取得的收入

（1）接受其他单位或个人捐赠的收入。

（2）除规定的财政拨款以外的其他政府补助收入。

（3）按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费。

（4）不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入。

6.生产和装配伤残人员专门用品企业的所得免征企业所得税。

【高频考点】企业所得税扣除项目及标准★★★

（一）工资、薪金支出税前扣除

1.企业发生的合理工资、薪金支出准予据实扣除。

2.属于国有性质的企业，其工资薪金，不得超过政府有关部门给予的限定数额。

3.列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴（例如通过《工资表》发放的员工餐补），符合相关规定的，可作为企业发生的工资薪金支出，按规定在税前扣除。

4.企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用：

（1）按照协议（合同）约定直接支付给劳务派遣公司的费用，应作为劳务费支出；

（2）直接支付给员工个人的费用，应作为工资薪金支出和职工福利费支出。

5.企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。

例如：企业 2022 年 12 月计提的年终奖，只要在 2023 年 5 月 31 日前支付给员工，就可以在 2022 年税前扣除。

6.股权激励计划

立即可以行权的	工资薪金支出＝（行权时该股票的公允价格－实际行权支付价格）×数量 依税法规定进行税前扣除。
有等待期的	不得在等待年度计算缴纳企业所得税时扣除。（纳税调增）
	可行权后，工资薪金支出＝（行权时该股票的公允价格－实际行权支付价格）×数量 计算确定作为当年上市公司工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除。（纳税调减）

（二）职工福利费、工会经费、职工教育经费

1.职工福利费支出

（1）不超过工资薪金总额 14%的部分准予扣除。

（2）职工福利费具体包括以下内容：

①职工因公外地就医费用、暂未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、职工疗养费用、自办职工食堂经费补贴或未办职工食堂统一供应午餐支出、符合国家有关财务规定的供暖费补贴、防暑

降温费等。

②职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院、集体宿舍等集体福利部门设备、设施的折旧、维修保养费用以及集体福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等人工费用。

③职工困难补助，或企业统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难职工的基金支出。

④丧葬补助费、抚恤费、职工异地安家费、独生子女费、探亲假路费，以及符合企业职工福利费定义但没有包括在上述各条款项目中的其他支出。

（3）企业发生的职工福利费，应单独设置账册，进行准确核算。没有单独设置账册准确核算的，税务机关应责令企业在规定的期限内进行改正；逾期仍未改正的，税务机关可对企业发生的职工福利费进行合理的核定。

2.工会经费

（1）不超过工资薪金总额2%的部分准予扣除。

（2）凭工会组织开具的《工会经费收入专用收据》在税前扣除。

（3）委托税务机关代收工会经费的，可凭合法、有效的工会经费代收凭据依法在税前扣除。

3.职工教育经费支出

（1）不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

（2）集成电路设计企业和符合条件软件生产企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以全额在企业所得税前扣除。

软件生产企业应准确划分职工教育经费中的职工培训费支出，对于不能准确划分的，以及准确划分后职工教育经费中扣除职工培训费用的余额，按工资薪金总额8%的比例扣除。

（3）航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，可以作为航空企业运输成本在税前扣除。

（4）核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，可作为企业的发电成本在税前扣除。企业应将核电厂操纵员培养费与员工的职工教育经费严格区分，单独核算，员工实际发生的职工教育经费支出不得计入核电厂操纵员培养费直接扣除。

（三）各种保险费

1.按政府规定的范围和标准缴纳的“四险一金”准予扣除。

2.为投资者或职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，在国务院财政、税务主管部门规定的范围和标准内（各自按税前可扣除工资总额的5%），准予扣除。

3.企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和符合国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的商业保险费准予扣除。

4.企业参加雇主责任险、公众责任险等责任保险，按照规定缴纳的保险费，准予在企业所得税税前扣除。

5.企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。

6.企业支付的财产保险费允许税前据实扣除（取得增值税专用发票，相关的进项税允许抵扣）。

【注意】为投资者或者职工支付的其他商业保险费，不得扣除。

（四）利息费用

1.非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出可据实扣除。

2.非金融企业向非金融企业借款的利息支出。

（1）不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除，超过部分不许扣除。

（2）企业在按照合同要求首次支付利息并进行税前扣除时，应提供“金融企业的同期同类贷款利率情况说明”，以证明其利息支出的合理性。

（五）业务招待费

1.实际的发生额的 60%

2.当年销售（营业）收入的 5‰

（六）广告费、业务宣传费

一般 15%限额	不超过当年销售（营业）收入 15%的部分，准予扣除；超过部分，准予结转以后纳税年度扣除。 企业筹建期间发生的广告费、业务宣传费，按实际发生额计入筹办费，按规定税前扣除。
特殊 30%限额	对化妆品制造与销售、医药制造、饮料制造（不含酒类制造），不超过当年销售（营业）收入 30%的部分，准予扣除；超过部分，准予结转以后纳税年度扣除。
签订分摊协议的关联企业	其中一方发生的不超过当年销售收入税前扣除限额比例内的可以在本企业扣除，也可以将其中的部分或全部按照分摊协议归集至另一方扣除。
不得扣除	（1）烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除。 （2）与生产经营无关的非广告性质的赞助费在所得税前不得列支。

（七）公益性捐赠支出

1.企业通过公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关，用于符合法律规定的公益慈善事业捐赠支出，在年度利润总额 12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过年度利润总额 12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。

2.年度利润总额：依国家统一会计制度规定计算的年度会计利润。

3.企业在对公益性捐赠支出计算扣除时，应先扣除以前年度结转的捐赠支出，再扣除当年发生的捐赠支出。

4.企业在非货币性资产捐赠过程中发生的运费、保险费、人工费用等相关支出，凡纳入国家机关、公益性社会组织开具的公益捐赠票据记载的数额中的，作为公益性捐赠支出按照规定在税前扣除；上述费用未纳入公益性捐赠票据记载的数额中的，作为企业相关费用按照规定在税前扣除。

5.自 2019 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，企业通过公益性社会组织或者县级（含县级）以上人民政府

及其组成部门和直属机构，用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出，准予在计算企业所得税应纳税所得额时据实扣除。

（八）手续费及佣金支出

限额标准	（1）保险企业：不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%（含本数）的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除。 （2）电信企业：不超过企业当年收入总额5%的部分。 （3）其他企业：按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算。
不得扣除	（1）企业已计入固定资产、无形资产等相关资产的手续费及佣金支出。 （2）为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除。 （3）除委托个人代理外，企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金 （4）企业不得将手续费及佣金支出计入回扣、业务提成、返利、进场费等费用。
全额扣除	从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前扣除（无比例限制）。

【高频考点】不得在企业所得税税前扣除的项目★★★

1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。

2.企业所得税税款。

3.税收滞纳金。

4.罚金、罚款和被没收财物的损失。

【注意】罚息、违约金、赔偿金可以扣除。

5.与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。

6.未经核定的准备金支出：指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出

7.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息。

8.与取得收入无关的其他支出。

【高频考点】固定资产的企业所得税处理★★★

1.下列固定资产不得计算折旧扣除

（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产。

（2）以经营租赁方式租入的固定资产。

（3）以融资租赁方式租出的固定资产。

（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产。

（5）与经营活动无关的固定资产。

（6）单独估价作为固定资产入账的土地。

2.企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

单位价值超过500万元的，仍按企业所得税法规定执行。

3.中小微企业在2022年1月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，单位价值在500万元以上的，按照单位价值的一定比例自愿选择在企业所得税税前扣除。

（1）最低折旧年限为3年的设备器具，单位价值的100%可在当年一次性税前扣除；

（2）最低折旧年限为4年、5年、10年的，单位价值的50%可在当年一次性税前扣除；

（3）其余50%按规定在剩余年度计算折旧进行税前扣除。

【注意】中小微企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且符合以下条件的企业：

①信息传输业、建筑业、租赁和商务服务业：从业人员2000人以下，或营业收入10亿元以下或资产总额12亿元以下；

②房地产开发经营：营业收入20亿元以下或资产总额1亿元以下；

③其他行业：从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下。

4.对房屋、建筑物等在未足额提取折旧前进行改、扩建

推倒重置	该资产原值减除提取折旧后的净值，应并入重置后的固定资产计税成本，并在该固定资产投入使用后的次月起，按照税法规定的折旧年限，一并计提折旧。
提升功能、增加面积	该固定资产的改扩建支出，并入该固定资产计税基础，并从改扩建完工投入使用后的次月起，重新按税法规定的该固定资产折旧年限计提折旧；如该改扩建后的固定资产尚可使用的年限低于税法规定的最低年限的，可以按尚可使用的年限计提折旧。

5.固定资产计算折旧的最低年限如下：（记忆）

（1）房屋、建筑物：20年。

（2）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备：10年。

（3）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等：5年。

（4）飞机、火车、轮船以外的运输工具：4年。

（5）电子设备：3年。

6.企业固定资产会计折旧年限如果短于税法规定的最低折旧年限，其按会计折旧年限计提的折旧高于按税法规定的最低折旧年限计提的折旧部分，应调增当期应纳税所得额。

企业固定资产会计折旧年限已期满且会计折旧已提足，但税法规定的最低折旧年限尚未到期且税收折旧尚未足额扣除，其未足额扣除的部分准予在剩余的税收折旧年限继续按规定扣除企业固定资产会计折旧年限如果长于税法规定的最低折旧年限，其折旧应按会计折旧年限计算扣除，税法另有规定除外。

7.企业所得税核定征收改为查账征收后有关资产的税务处理

（1）企业能够提供资产购置发票的，以发票载明金额为计税基础；不能提供资产购置发票的，可以凭购置

资产的合同（协议）、资金支付证明、会计核算资料等记载金额，作为计税基础。

（2）企业核定征税期间投入使用的资产，改为查账征税后，按照税法规定的折旧、摊销年限，扣除该资产投入使用年限后，就剩余年限继续计提折旧、摊销额并在税前扣除。

8.企业购买的文物、艺术品用于收藏、展示、保值增值的，作为投资资产进行税务处理，文物、艺术品资产在持有期间，计提的折旧、摊销费用，不得税前扣除。

9.全民所有制企业改制为国有独资公司或者国有全资子公司，属于“企业发生其他法律形式简单改变”的，改制中资产评估增值不计入应纳税所得额；资产的计税基础按其原有计税基础确定；资产增值部分的折旧或者摊销不得在税前扣除。

【高频考点】企业所得税免征、减征优惠★★★

（一）从事农、林、牧、渔项目所得

1.免征（基本需求）：蔬菜、谷物、水果、农作物新品种选育、中药材种植、林木、家禽饲养、林产品采集、初加工、兽医、农技推广、农林牧渔服务业、远洋捕捞。

2.减半（改善需求）：花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植、海水养殖、内陆养殖。

（二）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得

1.自项目取得第1笔生产经营收入所属纳税年度起“三免三减半”。

2.承包经营、承包建设、内部自建自用项目，不享受优惠。

（三）从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得

1.自项目取得第1笔生产经营收入所属纳税年度起“三免三减半”。

2.包括：公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。

3.减免税期限内转让的，受让方自受让之日起，可在剩余期限内享受规定的减免税优惠；减免税期限届满后转让的，受让方不得就该项目重复享受减免税待遇。

（四）符合条件的技术转让所得

1.一个纳税年度内，居民企业转让技术所有权所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过的部分，减半征收。

2.技术转让的范围包括：居民企业转让专利技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种、生物医药新品种、5年（含）以上非独占许可使用权。

3.技术转让所得＝技术转让收入－技术转让成本－相关税费

（1）技术转让收入不包括销售或转让设备、仪器、零部件、原材料等收入。

（2）不属于与技术转让项目密不可分的技术咨询、技术服务、技术培训等收入不得计入。

4.征管要求

（1）境内的技术转让须经省级以上（含）科技部门认定登记。

（2）跨境的技术转让须经省级以上（含）商务部门认定登记。

（3）涉及财政经费支持产生的需省级以上（含）科技部门审批。

（4）取得禁止出口和限制出口技术转让所得，不享受技术转让减免企业所得税优惠政策。

取得的技术转让所得，不享受技术转让减免企业所得税优惠政策。

【高频考点】高新技术企业和技术先进型服务企业企业所得税优惠★★★

1.国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

2.经认定取得高新技术企业证书并正在享受企业所得税15%税率优惠的企业，对其来源于境外所得可以按照15%的优惠税率缴纳企业所得税，在计算境外抵免限额时，可按照15%的优惠税率计算境内外应纳税总额。

3.对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。

4.从事污染防治的第三方企业按照15%的税率征收企业所得税

【高频考点】小型微利企业企业所得税优惠★★★

1.自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；

2.自2023年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额≤100万元的部分，所得减按25%，税率按20%缴税；

3.自2022年1月1日至2024年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4.小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

5.从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2

全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

【高频考点】企业研究开发费加计扣除★★★

1.制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

2.科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

3.自2023年1月1日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

4.高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。

5.集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销

6.研发费用的归集

研发活动，是指企业为获得科学与技术新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。

研发费用的具体范围包括：

（1）人员人工费用；

（2）直接投入费用；

（3）折旧费用；

（4）无形资产摊销费用；

（5）新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费；

（6）其他相关费用。不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。

7.企业委托外部研究开发费用的税前加计扣除

（1）企业委托境内外部机构或个人进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除，受托方不得再进行加计扣除。委托外部研究开发费用实际发生额应按照独立交易原则确定。

无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策，受托方均不得加计扣除。

委托方与受托方存在关联关系的，受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。

（2）企业委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。

委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用2/3的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。

【高频考点】集成电路产业和软件产业企业所得税税收优惠★★★

1.国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。

2.国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

3.国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米（含），且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

4.国家鼓励的线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业，属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前5个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过10年。

5.国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

6.国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续

年度减按10%的税率征收企业所得税。

【高频考点】个人所得税综合所得★★★

混合制模式	税目	计征方式
综合征收 （居民个人适用）	1.工资、薪金所得	按月、按次预扣预缴； 年终合并汇算清缴。 【注意】非居民个人取得上述四项所得，只需要按月或者按次预扣预缴个税，不需要年终汇算清缴。
	2.劳务报酬所得	
	3.稿酬所得	
	4.特许权使用费所得	
分类征收	5.经营所得	按年计算，按季预缴,自行申报
	6.财产租赁所得	按月计算，代扣代缴
	7.利息、股息、红利所得	按次计算，代扣代缴
	8.财产转让所得	
	9.偶然所得	

1.工资、薪金所得

是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。

（1）不予征税项目：

①独生子女补贴。

②执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴。

③托儿补助费。

④差旅费津贴、误餐补助。单位以误餐补助名义发给职工的补助、津贴需要征收个人所得税。

（2）属于“工资、薪金所得”的项目：

①公司职工取得的用于购买企业国有股权的劳动分红；

②出租车驾驶员承租承包所得；（车属于出租车公司）；

③退休人员再任职（退休工资免税）；

④内部董事的董事费（总经理兼董事）；

【注意】外部董事（例如独立董事），董事费按劳务报酬所得计税

⑤律师事务所支付给雇员的所得（含律师及行政辅助人员，但不包括律师事务所的投资者）、兼职律师从律师事务所取得。

2.劳务报酬所得

（1）个人独立从事各种非雇用的所得。

（2）包括：

①个人兼职取得的收入（含学生勤工俭学所得）；

②对非雇员免收差旅费、旅游费的营销业绩奖励；

【注意】如果奖励雇员，则为“工资、薪金所得”

③个人担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇的，按照“劳务报酬所得”征收个人所得税。

【注意】个人在公司（包括关联公司）任职、受雇，同时兼任董事、监事的，应将董事费、监事费与个人工资收入合并，统一按“工资、薪金所得”征收个人所得税。

④律师以个人名义再聘请其他人员为其工作而支付的报酬，按照劳务报酬所得缴纳个人所得税。

3.稿酬所得

个人因其作品以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得。

（1）任职、受雇于报纸、杂志等单位的记者、编辑等专业人员，因在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，属于因任职、受雇而取得的所得，应与其当月工资收入合并，按“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。

（2）除上述专业人员以外，其他人员在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，应按“稿酬所得”项目征收个人所得税。

4.特许权使用费所得

是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。

（1）编剧从电视剧的制作单位取得的剧本使用费。

（2）作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖（竞价）取得的所得。

（二）居民个人综合所得的应纳税所得额的审核

综合所得应纳税所得额＝每一纳税年度的收入额-费用 60000 元-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除

1.收入额

（1）工资、薪金所得：收入全额。

（2）劳务报酬、特许权使用费：收入的 80%

（3）稿酬：收入的 56%

（4）保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于劳务报酬所得。

以不含增值税的收入减除 20%的费用后的余额为收入额，收入额减去展业成本以及附加税费后，并入当年综合所得，计算缴纳个人所得税。

保险营销员、证券经纪人展业成本按照收入额的 25%计算。

2.专项扣除

居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等“三险一金”。

3.专项附加扣除

包含：子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人、3 岁以下婴幼儿照护等支出。

专项附加扣除	标准	要求
子女教育	每月每个子女扣 2000 元	（1）3 岁以上——全日制学历教育完成； （2）夫妻 1 人扣或 2 人各扣 50%； （3）在境外接受教育的，应留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查。
3 岁以下婴幼儿照护	每个婴幼儿每月 2000 元	父母一方 100%扣除或者双方各扣 50%。
赡养老人	独生每月扣 3000 元； 独生分摊每月 3000 元的扣除额。非独生每人每月最多扣 1500 元。	1. 老人 60 岁以上； 2. 年满 60 岁的父母以及子女均已去世的年满 60 岁的祖父母、外祖父母。
继续教育	每月 400 元（每年 4800）	境内非全日制学历继续教育定额扣除；同一学历（学位）继续教育扣除期不得超过 48 个月 【注意】个人接受本科及以下学历（学位）继续教育，符合规定的可选择由其父母扣除，也可选择由本人扣除。
	取得证书当年一次性 3600 元	技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出。
房贷 （不可扣房租）	月扣 1000 元，扣除期限最长不得超过 240 个月	首套购房：1 人扣或双方约定 夫妻双方婚前分别购买住房发生的首套住房贷款。其贷款利息支出，婚后可以选择其中一套购买的住房，由购买方按扣除标准的 100%扣除，也可以由夫妻双方对各自购买的住房分别按扣除标准的 50%扣除。
房租 （不可扣房贷）	（1）直辖市、省会城市、计划单列市等：每月 1500 元； （2）市辖区户籍人口超过 100 万的城市：每月 1100 元； （3）市辖区户籍人口不超过 100 万的城市：每月 800 元。	（1）夫妻双方主要工作城市相同的，只能由一方扣； （2）住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除。
大病医疗	年 80000 元限额内据实扣除	（1）纳税人个人负担的超过基本医保 15000 元部分； （2）可以选择由本人或其配偶扣除。 （3）未成年子女发生的相关支出可选择由其父母

		一方扣除。 （4）纳税人及其配偶、未成年子女发生的医药费用支出，按规定分别计算扣除额。

（三）综合所得的税收征收管理

1.居民个人预扣预缴办法

各项所得	计征方式	适用税率	应纳税所得额
工资、薪金所得	按月	综合 所得税率表	收入全额-减除费用 5000 元-社保、住房公积金费用等专项扣除-享受的专项附加扣除（1 人最多 5 项）-依法确定的其他扣除等 【注意】符合条件的，自 1 月份起直接按照全年 60000 元计算扣除。
劳务报酬所得	按次	20%、30%、40%	①每次收入不足 4000：扣除 800 元 ②每次收入 4000 以上：扣除收入的 20% 【特殊】稿酬所得减按 70%计算
特许权使用费所得	按次	20%	
稿酬所得	按次	20%	

2.取得综合所得需要办理汇算清缴的纳税申报

取得综合所得且符合下列情形之一的纳税人，纳税人需办理年度汇算：

（1）已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的；

（2）纳税年度内取得的综合所得收入超过 12 万元且需要补税金额超过 400 元的。

3.2022 年度汇算清缴

（1）应退或应补税额＝[（综合所得收入额-60000 元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益性事业捐赠-符合条件的个人养老金扣除）×适用税率-速算扣除数]-2022 年已预缴税额

（2）已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无须办理年度汇算：

①年度汇算需补税但综合所得全年收入不超过 12 万元的；

②年度汇算需补税金额不超过 400 元的；

③已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或者不申请退税的。

（3）年度汇算时间为 2022 年 3 月 1 日至 6 月 30 日。

（四）与综合所得相关的其他规定

1.居民个人全年一次性奖金

时间	计税方法	纳税方法
2023 年 12 月 31 日前	（1）选择不并入当年综合所得，将全年一次性奖金，除以 12 个月，按其商数依照按月换算后的综合所得	（1）一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。 （2）扣缴义务人发放时代扣代缴

	税率表确定适用税率和速算扣除数——原计税方法	
	（2）也可以选择并入当年综合所得计算纳税。	

2.个人股票期权所得

（1）员工接受股票期权时，除另有规定外，一般不作为应税所得征税。

（2）员工行权时，其从企业取得股票的实际购买价（施权价）低于购买日公平市场价（指该股票当日的收盘价，下同）的差额，按“工资、薪金所得”计缴个人所得税。

（3）对因特殊情况，员工在行权日之前将股票期权转让的，以股票期权的转让净收入，作为“工资、薪金所得”征收个人所得税。

（4）员工将行权后的股票再转让时获得的高于购买日公平市场价的差额，按照“财产转让所得”适用的征免规定计算缴纳个人所得税：

①个人将行权后的境内上市公司股票再行转让而取得的所得，免征个人所得税；

②个人转让境外上市公司的股票而取得的所得，应按税法的规定计算应纳税所得额和应纳税额，依法缴纳税款。

（5）员工因拥有股权而参与企业税后利润分配取得的所得，应按照“利息、股息、红利所得”适用的规定计算缴纳个人所得税。

（6）居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励（简称“股权激励”），在2023年12月31日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。计算公式为：

应纳税额＝股权激励收入×适用税率-速算扣除数

（7）居民个人一个纳税年度内取得两次以上（含两次）股权激励的，应合并按规定计算纳税。

3.企业年金、职业年金

（1）缴费时：

①单位缴费部分在计入个人账户时暂不缴纳个税；

②个人缴费部分在不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分,暂从个人当期的应纳税所得额中扣除；

③个人缴费工资计税基数超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。

（2）年金基金投资运营收益分配计入个人账户：暂不缴纳个税。

（3）领取年金。

①个人达到国家规定的退休年龄，领取的企业年金、职业年金，符合规定的，不并入综合所得，全额单独计算应纳税款。

按月领取的，适用《月度税率表》计算纳税；

按季领取的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用《月度税率表》计算纳税；

按年领取的，适用《综合所得税率表》计算纳税。

②个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额，适用《综合所得税率表》计算纳税。

【高频考点】个人所得税财产租赁所得★★

1.个人出租财产取得的财产租赁收入，在计算缴纳个人所得税时，应依次（按顺序）扣除以下费用：

（1）财产租赁过程中缴纳的税费；

（2）向出租方支付的租金（转租情况下适用）；

（3）由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用；

（4）税法规定的费用扣除标准。

应纳税所得额的计算公式为：

每次（月）收入不超过4000元：

应纳税所得额＝每次（月）收入额-准予扣除项目-修缮费用（800元为限）-800元

每次（月）收入超过4000元：

应纳税所得额＝［每次（月）收入额-准予扣除项目-修缮费用（800元为限）］×（1-20%）

2.财产租赁所得以1个月内取得的收入为一次。

3.财产租赁所得适用20%的比例税率。

4.对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得，自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。

其应纳税额的计算公式为：应纳税额＝应纳税所得额×适用税率

【高频考点】个人所得税利息、股息、红利所得★★

（一）股息红利差别化个人所得税政策

1.适用20%的税率计征个人所得税

①持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税

②持股期限在1个月以内（含）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额

③持股期限在1个月以上至1年（含）的，股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额

（二）转增股本的个人所得税政策

1.个人股东获得转增的股本，应按照“利息、股息、红利所得”项目，适用20%税率征收个人所得税。

2.全国范围内的中小高新技术企业（未上市或未在新三板挂牌交易的）以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时，个人股东一次缴纳个人所得税确有困难的，可根据实际情况自行制定分期缴税计划，在不超过5个公历年度内（含）分期缴纳，并将有关资料报主管税务机关备案。

（三）纳税年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

（四）除个人独资企业、合伙企业以外的其他企业的个人投资者，以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

（五）应纳税额的计算

方法

应纳税额＝应纳税所得额（每次收入额）×适用税率 20%

【高频考点】个人所得税税收优惠★★

（一）免征个人所得税的优惠

1.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金；

2.国债和国家发行的金融债券利息；

3.按照国家统一规定发给的补贴、津贴；

4.福利费、抚恤金、救济金；

5.保险赔款；

6.军人的转业费、复员费、退役金；

7.按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费；

8.依照有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；

9.中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得；

（二）减征个人所得税的优惠

有下列情形之一的，可以减征个人所得税，具体幅度和期限，由省、自治区、直辖市人民政府规定，并报同级人民代表大会常务委员会备案：

1.残疾、孤老人员和烈属的所得；

2.因自然灾害遭受重大损失的。

国务院可以规定其他减税情形，报全国人民代表大会常务委员会备案。

【高频考点】个人所得税取得境外所得★★★

（一）抵免原则

要点	具体内容
抵免方法	限额抵免
抵免限额的计算	依照个人所得税法规定计算的应纳税额，是居民个人境外所得已缴境外个人所得税的抵免限额。（分国分项计算、分国加总）。 来源于一国（地区）所得的抵免限额＝来源于该国（地区）综合所得抵免限额+来源于该国（地区）经营所得抵免限额+来源于该国（地区）其他分类所得抵免限额
已纳税款扣除	纳税人在中国境外一个国家或地区实际已纳个人所得税税额低于抵免限额的，应在中国补缴差额部分的税款；超过抵免限额的，其超过部分不得在本纳税年度的应纳税额中扣除，但可在以后纳税年度的该国家或地区抵免限额的余额中补扣，补扣期最长不得超过 5 年。

（二）分国分项计算抵免

抵免凭证	境外税务机关出具的税款所属年度的有关纳税凭证。

限额

税目	抵免限额的计算
综合所得	境内+境外，合并计算应纳税额。 来源于一国（地区）综合所得的抵免限额＝合并中国境内和境外全部综合所得计算得到的应纳税额×来源于该国（地区）的综合所得收入额÷中国境内和境外综合所得收入额合计
经营所得	境内+境外，合并计算应纳税额。 来源于一国（地区）经营所得的抵免限额＝合并中国境内和境外全部经营所得计算得到的应纳税额×来源于该国（地区）的经营所得应纳税所得额÷中国境内和境外经营所得应纳税所得额合计
其他分类所得	包括：境外的利息、股息、红利所得，财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得。 不与境内所得合并，分别单独计算应纳税额。 来源于一国（地区）其他分类所得的抵免限额＝该国（地区）的其他分类所得单独计算的应纳税额

【高频考点】印花税★★

（一）书面合同（11 类）

书面合同	具体规定
借款合同	是指银行金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人（不包括同业拆借）的借款合同，不包括非金融企业之间签订的借款合同。
融资租赁合同	是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。
买卖合同	是指动产买卖合同（不包括个人书立的动产买卖合同）。包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同；还包括各出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、期刊、音像征订凭证。
承揽合同	包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同。
建设工程合同	包括建设工程勘察、设计、施工合同。
运输合同	包括货运合同和多式联运合同（不包括管道运输合同）。
技术合同	不包括专利权、专有技术使用权转让书据。 【注意】一般的法律、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询，其所书立合同不贴印花。
租赁合同	包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同。

保管合同	又称寄托合同、寄存合同，是指双方当事人约定一方将物交付他方保管的合同。
仓储合同	又称仓储保管合同。
财产保险合同	包括财产、责任、保证、信用等保险合同，不包括再保险合同。

（二）产权转移书据

产权转移即财产权利关系的变更行为，表现为产权主体发生变更。

包括：

1.土地使用权出让书据。

2.土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据（不包括土地承包经营权和土地经营权转移）。

3.股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税的），是指股份制试点企业向社会公开发行的股票，因购买、继承、赠与所书立的书据。包括上市股票和企业内部发行的股票买卖、继承、赠与等书立的书据。

4.商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据。

（三）营业账簿

包括记载资金的账簿和其他营业账簿。

1.对资金账簿反映生产经营单位“实收资本”和“资本公积”的金额征收印花税。

2.对其他营业账簿不征收印花税。

（四）证券交易

证券交易一般分为两种形式：

1.上市交易，是指证券在证券交易所集中交易挂牌买卖。

2.上柜交易，是指公开发行但未达上市标准的证券在证券柜台交易。

（五）印花税税率的审核

应税凭证	税率
借款合同、融资租赁合同（最低）	0.05‰
营业账簿（资金账簿）	0.25‰
买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、产权转移书据（商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据）	0.3‰
产权转移书据（土地使用权、房屋等建筑物和构筑物、股权）	0.5‰
租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同、证券交易	1‰

（六）印花税的计税依据和应纳税额的审核

1.借款合同：借款金额（本金）。

（1）凡是一项信贷业务既签订借款合同，又一次或分次填开借据的，只以借款合同所载金额为计税依据计税贴花；凡只填开借据并作为合同使用的，应以借据所载金额为计税依据计税贴花。

（2）借贷双方签订的流动资金周转性借款合同，一般按年（期）签订，规定最高限额，借款人在规定的期

限和最高限额内随借随还，对这类合同只以其规定的最高限额为计税依据，在签订时贴花一次，在限额内随借随还不签订新合同的，不再贴花。

（3）对借款方以财产作抵押，从贷款方取得一定数量抵押贷款的合同，应按借款合同贴花；在借款方因无力偿还借款而将抵押财产转移给贷款方时，应再就双方书立的产权书据，按产权转移书据的有关规定计税贴花。

（4）对银行及其他金融组织的融资租赁业务签订的融资租赁合同，应按合同所载租金总额，暂按借款合同计税。

2.融资租赁合同的计税依据为收取或支付的租金。

3.买卖合同

以物易物的易货合同：合同所载的购销合计金额。

4.承揽合同：加工或承揽收入的金额。

（1）“真委托”：委托方提供主要材料和原料，受托方收取加工费及辅料费的加工合同。

双方就加工费及辅料费的合计数按加工承揽合同计税贴花，对委托方提供的主要材料和原料不计税贴花。

（2）“假委托”：受托方提供原材料的加工、定做合同。

①凡在合同中分别记载加工费金额和原材料金额的，应分别按“承揽合同”“买卖合同”计税，两项税额相加数，即为合同应贴印花；

②合同未分别记载原材料及加工费金额的，一律就全部金额按“承揽合同”计税贴花。

5.建设工程合同：合同约定的价款。

6.运输合同：运费收入，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。

7.技术合同：合同所载的价款、报酬或使用费。

（1）对技术开发合同，只就合同所载的报酬金额计税，研究开发经费不作为计税依据。

（2）对合同约定按研究开发经费一定比例作为报酬的，应按一定比例的报酬金额贴花。

8.租赁合同：租金收入。

9.保管合同：收取（支付）的保管费。

10.仓储合同：收取的仓储费。

11.财产保险合同：支付（或收取）的保险费，不包括所保财产金额。

12.产权转移书据：产权转移书据所列的金额，不包括列明的增值税税款。

13.应税营业账簿：实收资本和资本公积的两项合计金额。

第六章涉税鉴证与纳税情况审查服务

【高频考点】涉税鉴证业务的内容与基本要求★★

内容	鉴证人接受委托，按照税收法律法规以及相关规定，对被鉴证人涉税事项的合法性、合理性

	进行鉴定和证明，并出具书面专业意见。 业务内容： （1）企业所得税汇算清缴鉴证 （2）研发费用税前加计扣除鉴证 （3）企业资产损失税前扣除鉴证 （4）高新技术企业专项认定鉴证 （5）土地增值税清算鉴证 （6）税务司法鉴定 （7）纳税情况审查服务 （8）其他涉税事项鉴证。
基本要求	（1）实行信任保护原则 （2）涉税鉴证业务与代理服务不相容原则。承办被鉴证单位代理服务的人员，不得承办被鉴证单位的涉税鉴证业务 （3）在业务承接、业务计划、业务实施、业务结果等鉴证服务各阶段，充分考虑对执业风险的影响因素，使执业风险降低到可以接受的程度

【高频考点】企业所得税汇算清缴鉴证服务★★★

情形	具体规定
利润总额计算是否合法、准确	（1）关注与利润总额直接相关的全部要素，包括营业收入（主营业务收入、其他业务收入）、营业成本（主营业务成本、其他业务成本）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产减值损失、资产处置收益、营业外收入、营业外支出。 （2）鉴证人应分析判断上述项目对应的交易事项是否客观真实、会计核算是否正确。
情形	具体规定
应纳税所得额计算是否合法、准确	根据纳税申报表主表的逻辑，应纳税所得额计算过程如下： 纳税调整后所得=利润总额-境外所得+纳税调整增加额-纳税调整减少额-免税、减计收入及加计扣除+境外应税所得抵减境内亏损 应纳税所得额=纳税调整后所得-所得减免-弥补以前年度亏损-抵扣应纳税所得额 【注意】上述项目金额分别来自企业的利润表和年度纳税申报表的对应明细表，鉴证人应根据表格填写情况，分析被鉴证人相关税务处理是否合法、准确，包括会计数据信息采集是否准确。

	应纳税额的计算过程如下： 应纳所得税额=应纳税所得额×25% 应纳税额=应纳所得税额-减免所得税额-抵免所得税额 实际应纳所得税额=应纳税额+境外所得应纳所得税额-境外所得抵免所得税额 本年应补（退）所得税额=实际应纳所得税额-本年累计实际已缴纳的所得税额 本年实际应补（退）所得税额=本年应补退所得税额-民族自治地区企业所得税地方分享部分 【注意】上述项目金额来自年度纳税申报表的对应明细表，鉴证人应根据表格填写情况，分析被鉴证人相关税务处理是否合法、准确，具体税收政策适用是否恰当，应进行的纳税调整和优惠政策适用是否准确到位。

【高频考点】研发费用加计扣除鉴证服务★★★

项目	应关注的事项
所属行业	不适用税前加计扣除政策的负面清单行业： （1）烟草制造业； （2）住宿和餐饮业； （3）批发和零售业； （4）房地产业； （5）租赁和商务服务业； （6）娱乐业。
研发活动以及为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动	是否客观真实，是否符合税法规定的加计扣除条件： （1）首先判断被鉴证人是否属于不适用税前加计扣除政策行业的企业； （2）其次判断被鉴证人的相关活动是否属于不适用税前加计扣除政策的活动； （3）如果以上结果均为否，则需进一步判断被鉴证人是否实际开展了相关活动； （4）相关活动是否属于为获得科学与技术新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。
研发支出会计处理	（1）是否符合会计规范； （2）是否按照要求设置研发支出辅助账和辅助账汇总表；

	（3）费用支出在不同项目间的归集和分配是否合理。
自主研发项目	（1）基础资料是否齐全； （2）研发活动涉及的人员、仪器、设备、无形资产是否有必要的工时记录和工作量记录，是否有按照工时或者其他合理的方法在多个研发项目之间分摊的说明； （3）被鉴证人的直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销费用、新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费和其他相关费用的项目、金额是否真实合理准确。
委托开发项目	（1）基础资料是否齐全； （2）委托境内研发费是否按实际发生额的 80%计算加计扣除； （3）委托关联方开展研发活动的，是否取得受托方研发过程中实际发生的研发项目费用支出明细情况，研发费的定价是否符合独立交易原则； （4）委托境外进行研发活动签订的技术开发合同，被鉴证人是否到科技行政主管部门进行登记，是否有银行支付凭证和受托方开具的收款凭据。
合作开发、集中开发项目	（1）基础资料是否齐全； （2）合作开发项目是否按照各自承担的研发费计算加计扣除； （3）集中研发项目发生的费用是否按照合理的分摊方法在受益集团成员公司间进行分摊。
研发费用加计扣除的比例	是否享受按研发费用实际发生额的 100%在税前加计扣除。

【高频考点】资产损失税前扣除鉴证服务★★★

注意事项	重点关注
（1）直接计入本年损益的资产损失是否真实发生、金额是否合理准确	重点关注确认损失的会计处理：包括对应的“主营业务成本”“其他业务成本”“资产处置损益”“营业外支出”等科目的金额
（2）资产处置收入和赔偿收入的金额是否真实、合理	重点关注资产终止确认及相关的经济利益流入的会计处理： 包括对应的“主营业务收入”“其他业务收入”“资产处置损益”“营业外收入”等科目的金额
（3）资产的计税基础金额是否准确，按税收规定允许当期税前扣除的资产损失金额是否准确，纳税调整金额是否准确	资产计税基础应根据资产的初始计量和后续计量综合分析，允许当期税前扣除的资产损失应根据相关资产损失的证据材料、资产处置收入和赔偿收入及资产的计税基础综合分析

【高频考点】高新技术企业认定专项鉴证服务★★★

（二）关注事项

1.被鉴证人是否符合高新技术企业的基本条件

（1）是否属于中国境内居民企业，是否成立 1 年以上

（2）是否通过自主研发、受让、受赠和并购等方式获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权

（3）对其主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术是否属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围

（4）被鉴证人从事研发和相关技术创新活动的科技人员占其当年职工总数的比例是否大于等于 10%

（5）创新能力评价是否达到相应要求

（6）被鉴证人申请认定前一年内是否发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为

2.调查企业收入情况

（1）被鉴证人会计核算是否合法合规

（2）高新技术产品（服务）收入统计口径是否合法准确，收入项目是否客观真实，收入金额是否真实准确

（3）总收入和不征税收入是否按照企业所得税法及其实施条例的规定计算

3.调查企业研发支出情况

（1）被鉴证人的研发活动是否客观真实、合理合法

（2）是否按要求设立研究开发费用辅助核算账目，研发支出是否建立专门的内控制度

（3）研发支出是否客观真实

（4）研发费用归集范围是否合理合法，研发费用核算是否合法准确。

（三）鉴证证据

高新技术企业认定专项鉴证包括但不限于以下证据：

（1）高新技术产品（服务）收入会计核算资料，包括但不限于相关凭证、账簿、收款凭证；高新技术产品（服务）收入相关的交易合同。

（2）近 1 个会计年度的企业所得税年度纳税申报表中，记录收入总额和不征税收入相关的资料；不征税收入取得的相关拨款文件、会计核算资料。

（3）企业总经理办公会或董事会，关于研究开发项目立项的决议文件；研究开发项目计划书和研究开发费预算；研究开发专门机构或项目组的编制情况和专业人员名单；委托、合作研究开发项目的合同或协议；研究开发项目向科技等部门备案的相关资料或向查新部门查新的相关资料；研究开发项目的效用情况说明。

（4）研究开发项目当年研究开发费用发生情况归集表；研究开发费用辅助核算账目、相关凭证及明细表等财务核算资料；用于研发活动的仪器、设备和软件、专利权、非专利技术等无形资产的清册。

（5）近 3 个会计年度企业所得税年度纳税申报表中，记录主营业务收入与其他业务收入的相关的资料。

（四）鉴证报告

应关注被鉴证人的高新技术产品（服务）收入占比、企业研究开发费用占比数据的真实性、合法性；作出

上述判断的证据是否确实充分，适用法律依据是否准确。

【高频考点】土地增值税清算鉴证服务★★★

（一）关注事项

1.清算项目是否合法

2.收入总额是否合法准确

3.扣除项目金额是否合法准确

项目	具体内容
扣除项目金额是否合法准确	（1）该清算扣除项目金额与收入总额是否配比； （2）扣除项目金额中所归集的各项成本和费用，是否实际发生； （3）实际发生的支出是否取得合法凭据； （4）扣除项目金额是否在各扣除项目中准确归集； （5）分期开发项目或者同时开发多个项目的，或者同一项目中建造不同类型房地产的，是否按照受益对象合理分摊共同的成本费用。
具体扣除项目的鉴证，应当关注事项	（1）取得土地使用权所支付的金额的鉴证； （2）土地征用及拆迁补偿费的鉴证； （3）前期工程费、基础设施费的鉴证； （4）建筑安装工程费的鉴证； （5）公共配套设施费的鉴证； （6）开发间接费用的鉴证； （7）利息支出的鉴证； （8）与转让房地产有关的税金的鉴证； （9）加计扣除项目的鉴证。

4.对收入和扣除项目金额的鉴证

（二）鉴证证据

1.鉴证人应当按照要求，通过不同途径或方法取得能够支持鉴证结论的证据。

2.对鉴证项目有关的鉴证材料，包括房地产开发项目立项、用地、规划设计、开发、施工、销售、关联方交易、融资、竣工验收、工程结算、税款缴纳等相关材料。

3.对被鉴证人收入总额的鉴证材料，包括反映收入总额事实方面的信息和资料；收入总额会计方面的信息和资料；收入总额税收方面的信息和资料。

4.对被鉴证人扣除项目金额的鉴证材料，包括扣除项目事实方面的信息和资料；扣除项目会计方面的信息和资料；扣除项目税收方面的信息和资料。

新增【高频考点】税务师事务所不得承接税务司法鉴定服务的情形★★★

具有下列情形之一的鉴定委托，税务师事务所不得承接：①委托鉴定事项超出税务司法鉴定业务范围；②鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法的；③鉴定用途不合法或者违背社会公德；④鉴定要求

不符合相关执业规范或者相关鉴定技术规范；⑤鉴定要求超出本事务所技术条件或者鉴定能力；⑥委托人就同一鉴定事项同时委托其他涉税专业服务机构进行鉴定；⑦委托人不适格或委托程序违反法律、法规、规章的有关规定；⑧其他不符合法律、法规、规章规定的情形。

第七章税务咨询服务

【高频考点】税收策划的基本方法★

1.不予征税方法：从征税范围做文章。

2.减免税方法：例如享受公共基础项目投资，技术转让等优惠。

3.税率或征收率差异方法：例如高新技术企业、小型微利企业的低税率优惠。

4.分割方法：让计税依据分割，例如三个人共同完成一项劳务一般可以降低个税税负率。

5.扣除方法：对费用的项目、性质、支付方式及票据使用进行安排（要符合政策规定）。

6.抵免方法：例如环保、节能节水、安全生产专用设备的投资额，可按10%的比例抵免企业所得税税额。

7.延期纳税方法：不减少应纳税额，但可以前期少缴，后期再多缴，如分期收款、赊销等。

8.退税方法：如出口退税、软件生产企业增值税的即征即退等。

【高频考点】一般税务咨询的服务内容和方式★

1.一般税务咨询的服务内容

（1）税收实体法律方面的咨询（最重要的内容）

（2）税收程序法律方面的咨询

（3）解决税收分歧方面的咨询

（4）涉税会计处理的咨询

（5）税务动态方面的咨询

注：税收基础知识、税收协定知识和内容以及外国税制规定，都可能是税务咨询的内容。

2.税务咨询的形式。

（1）书面咨询--最常用的方式；

（2）电话咨询；

（3）晤谈；

（4）网络咨询；一种新兴的税务咨询形式。

3.一般税务咨询的实施。

（1）把握咨询的税务事项是指；

（2）收集咨询问题相关的税收政策文件；

（3）分析税收政策适用条款------这是税务咨询服务的核心。

①税收政策适用时效；

②不同税种政策规定的差异；

③税收政策制定原则和精神。

（4）根据需要作必要的沟通说明。

（5）确定合适的答复方式。

第八章其他税务事项代理服务

【高频考点】代理记账服务★★★

（一）代理建账建制的适用范围

个体工商户可自行建账，也可以聘请涉税专业服务机构代理建账。

（二）代理建账建制的基本要求

涉税专业服务机构及其涉税服务人员应区别不同的委托人实施分类建账．分别设置复式账或者简易账。

1.符合下列情形之一的个体工商户，应当设置复式账：

（1）注册资金在20万元以上的。

（2）销售增值税应税劳务的纳税人月销售额在40000元以上；从事货物生产的增值税纳税人月销售额在60000元以上；从事货物批发或零售的增值税纳税人月销售额在80000元以上的。

（3）省税务机关确定应设置复式账的其他情形。

2.符合下列情形之一的个体工商户，应当设置简易账，并积极创造条件设置复式账：

（1）注册资金在10万元以上20万元以下的。

（2）销售增值税应税劳务的纳税人月销售额在15000元至40000元；从事货物生产的增值税纳税人月销售额在30000元至60000元；从事货物批发或零售的增值税纳税人月销售额在40000元至80000元的。

（3）省税务机关确定应当设置简易账的其他情形。

标准	复式账	简易账
注册资金	20万元以上	10万元～20万元
提供应税劳务	月销售额4万元以上	月销售额1.5万元～4万元
从事货物生产	月销售额6万元以上	月销售额3万元～6万元
从事货物批发或零售	月销售额8万元以上	月销售额4万元～8万元

【高频考点】税收优惠代理服务★★

税收优惠代理服务，是指税务师事务所依法接受纳税人、扣缴义务人、缴费人（简称委托人）委托，为符合条件的委托人办理部分减少或全部免除纳税义务的过程中提供的服务。税收优惠代理业务包括:

1.代理减免税办理，包括代理申报享受税收减免、税收减免备案、税收减免核准三项服务；

2.代理跨境应税行为免征增值税报告；

3.代理放弃减免税。

第九章其他涉税专业服务

【高频考点】税务行政复议的受案范围★★★

（一）必经复议

征税行为，包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为，征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。

（二）选择复议

1.行政许可、行政审批行为

2.发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等

3.税收保全措施、强制执行措施

4.行政处罚行为：

（1）罚款

（2）没收财物和违法所得

（3）停止出口退税权

5.不依法履行下列职责的行为：

（1）颁发税务登记

（2）开具、出具完税凭证

（3）行政赔偿

（4）行政奖励

（5）其他不依法履行职责的行为

6.资格认定行为

7.不依法确认纳税担保行为

8.政府信息公开工作中的具体行政行为

9.纳税信用等级评定行为

10.通知出入境管理机关阻止出境行为

11.其他具体行政行为

【高频考点】税务行政复议受理★★

1.行政复议申请符合下列规定的，行政复议机关应当受理：

（1）属于规定的行政复议范围；

（2）在法定申请期限内提出；

（3）有明确的申请人和符合规定的被申请人；

（4）申请人与具体行政行为有利害关系；

（5）有具体的行政复议请求和理由；

（6）符合《税务行政复议规则》第 33 条和第 34 条规定的条件；

（7）属于收到行政复议申请的行政复议机关的职责范围；

（8）其他行政复议机关尚未受理同一行政复议申请，人民法院尚未受理同一主体就同一事实提起的行政诉讼。

2.行政复议期间具体行政行为不停止执行，但有下列情形之一的，可以停止执行：

（1）被申请人认为需要停止执行的；

（2）复议机关认为需要停止执行的；

（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；

（4）法律规定停止执行的。

3.行政复议中止。

（1）作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，尚未确定法定代理人参加行政复议的；

（3）作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；

（4）作为申请人的公民下落不明或者被宣告失踪的；

（5）申请人、被申请人因不可抗力，不能参加行政复议的；

（6）行政复议机关因不可抗力原因暂时不能履行工作职责的

（7）案件涉及法律适用问题，需要有权机关作出解释或者确认的；

（8）案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结的；

（9）其他需要中止行政复议的情形。

4.行政复议终止。

（1）申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的；

（2）作为申请人的公民死亡，没有近亲属，或者其近亲属放弃行政复议权利的；

（3）作为申请人的法人或者其他组织终止，其权利义务的承受人放弃行政复议权利的；

（4）申请人与被申请人依照规定，经行政复议机构准许达成和解的；

（5）行政复议申请受理以后，发现其他行政复议机关已经先于本机关受理，或者人民法院已经受理的。

【高频考点】税务行政复议审查和决定★★

1.行政复议机关应当自受理行政复议之日起 7 日内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。

被申请人应当自收到申请书副本或者申请笔录复印件之日起 10 日内提出书面答复，并提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。

2.行政复议机构审理行政复议案件，应当由 2 名以上行政复议工作人员参加。

3.对重大、复杂的案件，申请人提出要求或者行政复议机构认为必要时，可以采取听证的方式审理。

4.听证应当公开举行，但涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。行政复议听证人员不得少于2人。

5.申请人在行政复议决定作出以前撤回行政复议申请的，经行政复议机构同意，可以撤回。

申请人撤回行政复议申请的，不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意思表示的除外。

6.申请人在申请行政复议时，依据相应规定一并提出对有关规定的审查申请的，复议机关对该规定有权处理的，应当在30日内依法处理；无权处理的，应当在7日内按照法定程序转送有权处理的行政机关依法处理，有权处理的行政机关应当在60日内依法处理。处理期间，中止对具体行政行为的审查。

7.行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在30日内依法处理；无权处理的，应当在7日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理。处理期间，中止对具体行政行为的审查。

8.行政复议决定的类型。

（1）维持该具体行政行为；

（2）被申请人不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行；

（3）撤销、变更或者确认该具体行政行为违法；决定撤销或确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为；

（4）撤销该具体行政行为。